



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

2/2025



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2024/2025)

Desembargador **HERALDO DE OLIVEIRA SILVA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ROBERTA TORRESCASANA CENTRONE MARTINS

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	6
• 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	7
• 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	7
• 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	9
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	10
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	11
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	14
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	19
DIREITO PRIVADO 2	20
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	20
• 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	23
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	24
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	25
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	29
• 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	33
• 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	34
• 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	35
• 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	36
• 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	38
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	39
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	39
• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	41
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	51
• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	52

• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	52
DIREITO PRIVADO 3	54
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	54
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	55
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	55
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	57
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	60
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	61
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	62
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	64
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	65
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	66
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	67
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	69
DIREITO EMPRESARIAL	69
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	70
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	70

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Ação de indenização por dano material em que a parte autora adquiriu imóvel e foi compelida a pagar laudêmio sem previsão contratual de transferência de obrigação. Pedido de restituição do valor pago a título de laudêmio no valor de R\$ 17.888,45. Sentença de improcedência. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a responsabilidade pelo pagamento do laudêmio pode ser transferida ao comprador sem cláusula expressa no contrato. III. Razões de Decidir. 3. O Código Civil de 1916 e o Decreto 95.760/88 estabelecem que a responsabilidade pelo pagamento do laudêmio é do alienante, salvo previsão expressa em contrário. 4. A cláusula contratual genérica que transfere ao comprador a responsabilidade por "taxas" não inclui o laudêmio, que não possui natureza tributária. A interpretação deve ser favorável ao consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo pagamento do laudêmio é do alienante, salvo cláusula expressa em contrário. 2. Cláusulas genéricas não transferem a obrigação de pagar laudêmio ao comprador.” (Apelação Cível nº [1015340-54.2023.8.26.0068](#), Rel. Mônica de Carvalho, j. 17/02/25).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sob alegação de continência. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há ocorrência de continência entre a presente ação e uma ação anterior, considerando que a primeira busca a cobertura de tratamento multidisciplinar e a segunda visa afastar cobrança de coparticipação excessiva. III. Razões de Decidir 3. Não há hipótese de continência, sendo distintos os pedidos das ações. 4. A primeira ação visava a cobertura integral do tratamento, enquanto a presente demanda contesta a cobrança de coparticipação superior à mensalidade do plano de saúde. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito. 6. Tese de julgamento: 1. Não há continência entre ações com pedidos e causas de pedir distintos. Legislação Citada: CPC/2015, art. 57.” (Apelação Cível nº [1003365-25.2024.8.26.0157](#), Rel. José Carlos Ferreira Alves, j. 13/02/25).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra a r. decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida pelo Autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Ré quanto ao não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Debate a respeito de cobrança de coparticipação pela realização de terapias multidisciplinares por menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. 4. Laudo médico que é claro ao estabelecer o quadro clínico do menor, bem como a necessidade de realização das terapias a ela prescritas. 5. Existência

de cobrança contratual de coparticipação que, a priori, não se mostra ilegal, todavia, a forma de cobrança por sessão realizada pela Ré inviabilizaria o objeto da avença, destinada à assistência à saúde do menor. 6. Tratamento realizado pelo menor de forma continuada e, nos termos da Jurisprudência recente desta C. 2ª Câmara de Direito Privado do E. TJSP, a coparticipação deve incidir pela modalidade de terapia, e não por sessão, todavia, tendo em vista que a decisão deve se ater aos pedidos do Autor, bem determinado pelo Juízo Singular que a Ré se abstenha de efetuar descontos a título de coparticipação em valores superiores à mensalidade de cada participante do contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de Julgamento: "No debate a respeito de tratamento continuado por meio de terapias multidisciplinares, a cobrança de coparticipação, em que pese ser lícita, caso incida de forma individual por sessão realizada, se mostra abusiva e injusta, inviabilizando o objeto da avença, sendo possível que passe a incidir por terapia realizada, ou limitada aos valores da mensalidade paga por cada participante do contrato, nos termos dos pedidos iniciais formulados pelo Autor". (Agravado de Instrumento nº [2036355-04.2025.8.26.0000](#), Rel. Ana Paula Corrêa Patiño, j. 20/02/25).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação revisional de contrato de plano de saúde c/c restituição de indébito. Plano de saúde. Beneficiária internada há mais de um ano. Tratamento psiquiátrico. Implementação de coparticipação, quando já em curso o tratamento. Pretendida declaração de abusividade da cláusula contratual que prevê a coparticipação e restituição dos valores indevidamente pagos, a esse título. Cláusula normalmente considerada válida. Contudo, nova despesa imprevisível ao consumidor. Alteração na forma de custeio do tratamento, mediante coparticipação, que não se aplica ao caso em tela. Tratamento em curso. Ademais, valor da coparticipação que não pode superar o valor da própria mensalidade. Precedente jurisprudencial desta Câmara. Sentença de parcial procedência mantida. Sucumbência majorada. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1002316-11.2023.8.26.0180](#), Rel. João Pazine Neto, j. 10/02/25).

“APELAÇÃO. PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. Sentença de procedência para limitar a quantia a ser aplicada a título de coparticipação e para condenar a ré ao pagamento de restituição daquilo que foi cobrado a mais do beneficiário. Apelo da operadora. Alegação exclusiva de ausência de interesse de agir do autor. Não acolhimento. Em que pese a demanda para determinar a cobertura de tratamento mediante o Método de Integração Global (MIG) tenha sido julgada improcedente, houve a cobrança de coparticipação durante o período em que cobertura foi determinado por decisão judicial. Presença de interesse de agir do autor para que seja declarada a abusividade do valor cobrado durante a cobertura do referido tratamento realizado pela apelante. Necessidade e adequação da presente demanda averiguadas. Inteligência do art. 17 do CPC. Sentença mantida. **APELO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1009420-55.2022.8.26.0482](#), Rel. Donegá Morandini, j. 25/02/25).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios de construção, aplicou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), indeferiu a inclusão de empresas como litisconsortes necessários e determinou a inversão do ônus da prova, com custeio da prova pericial pela ré. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a aplicabilidade do CDC em contratos sem finalidade lucrativa e (ii) a necessidade de inclusão de empresas no polo passivo como litisconsortes necessários. III. Razões de Decidir 3. A ausência de finalidade lucrativa não impede a configuração de relação de consumo, conforme entendimento do STJ, aplicando-se o CDC aos contratos do Sistema Financeiro da Habitação. 4. No sistema do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente, não havendo necessidade de litisconsórcio passivo necessário. A inversão do ônus da prova é ope legis em casos de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A relação de consumo pode ser configurada independentemente da finalidade lucrativa. 2. A solidariedade na cadeia de fornecimento dispensa a formação de litisconsórcio passivo necessário. 3. A atribuição de responsabilidade pelo adiantamento do salário pericial, que não decorre necessariamente da inversão do ônus da prova, não se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, ainda que da não realização da prova pericial possam resultar consequências processuais à recorrente, assim como a arguição de ilegitimidade passiva ad causam, aplicando-se a teoria da asserção, pelo que não se conhece do recurso nestes pontos. Legislação Citada: CF/1988, art. 23, IX; CPC/2015, art. 114, art. 1.015; CDC, arts. 3º, 6º, 12, 14, 20, 88. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp 1334688/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 06/08/2015; STJ, AgRg no REsp 1216391/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/10/2015; STJ, REsp 1058221/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/10/2011; STJ, AgRg no AREsp 334.359/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20/03/2014.” (Agravo de Instrumento nº [2035148-67.2025.8.26.0000](#), Rel. Alcides Leopoldo, j. 26/02/25).

“Apelação – Responsabilidade Civil - Apelação – Descontos em proventos de aposentados que beneficiam a associação que, ao se defender e tentar demonstrar que houve expressa adesão sindical, apresenta documentos que não confirmam a deliberação autêntica ou consentida da autora, pela imprestabilidade da afirmada assinatura eletrônica, via telefone/SMS. É do sindicato o dever de provar a licitude do desconto (art. 373, II, do CPC e tema repetitivo 1061 do STJ), o que não ocorreu - Ação procedente para declarar a inexistência, bem como para ordenar a restituição em dobro – Danos morais configurados – Valor da indenização fixada em R\$ 5.000,00 – Decisão mantida – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1004427-04.2024.8.26.0189](#), Rel. Enio Zuliani, j. 28/02/25).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA - RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO

ENCARGO DE PROVAR QUE INDICOU CLÍNICA CREDENCIADA HABILITADA À INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARTICULAR POR FALTA DE OPÇÃO – COBERTURA INTEGRAL DEVIDA NOS PRIMEIROS TRINTA DIAS, APLICADA A COPARTICIPAÇÃO A PARTIR DO 31º DIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005626-06.2023.8.26.0348](#), Rel. Erickson Gavazza Marques, j. 04/02/25).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Compartilhamento de vídeo que captou agressão da vítima no interior do estabelecimento réu – Parcial procedência – Legitimidade passiva caracterizada, face à alegação de grupo econômico – Preliminar afastada - Réus que, embora neguem a divulgação do vídeo, deixaram de adotar as cautelas necessárias para evitar o compartilhamento do conteúdo - Divulgação desautorizada de conteúdo que constitui ofensa à honra da vítima, configurando a responsabilidade civil – Dano moral arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração – Sentença mantida - Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1001122-83.2021.8.26.0264](#), Rel. Moreira Viegas, j. 10/02/25).

“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessidade de prova pericial - Indicação médica suficiente - Preliminar repelida. PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral - Negativa de cobertura dos tratamentos diante da ausência de previsão no contrato e no rol de obrigatoriedade da ANS - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da ré - Desacolhimento - Autora apresenta diagnóstico clínico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de terapia multidisciplinar e intensiva pelo Método de Integração Global (MIG) - Aplicação da Súmula 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça, do Estatuto da Criança e do Adolescente e dos princípios constitucionais do direito à vida e à saúde e da dignidade da pessoa humana - Taxatividade do rol da ANS que já foi superada - Aplicação da Lei n. 14.454/2022 e da RN 539/2022 da ANS - Abusividade da recusa configurada - Sentença mantida - Recurso desprovido. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1004337-52.2023.8.26.0408](#), Rel. J.L. Mônaco da Silva, j. 12/02/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Decisão de primeira instância deferiu tutela de urgência para que a ré, proprietária do aplicativo Kwai, removesse vídeos que conduzam ao website ou contato da autora, sob pena de multa diária. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se a obrigação de remover vídeos genéricos da plataforma Kwai é exequível sem a especificação dos endereços eletrônicos correspondentes. III. Razões de Decidir A plataforma Kwai deve zelar pela integridade do conteúdo, mas a obrigação imposta é inexecutável sem a especificação dos vídeos a serem removidos. A remoção de vídeos deve ser específica e devidamente indicada para que a plataforma possa cumprir a determinação judicial. IV. Dispositivo e Tese Tese de julgamento: 1. A obrigação de remoção de conteúdo deve ser específica e devidamente indicada. 2. A imposição de obrigação genérica sem especificação é inexecutável. **Recurso provido.**” (Agravado de Instrumento nº [2375315-87.2024.8.26.0000](#), Rel. James Siano, j. 24/02/25).

“**APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS** – Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Insurgência do autor – Pedido de majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios – Demanda visando reparação pela ausência de indicação, nas plataformas de propriedade da apelada, de seu nome como autor de músicas nela veiculadas – Ausência de indicação de nome do apelante em 41 músicas – Impossibilidade de fixação por valor genérico e global – Condenação em R\$ 40 mil, inferior a R\$ 1 mil por música, que é valor até módico, devendo ser essa quantia adotada em respeito ao princípio da congruência – Honorários mantidos no percentual fixado, aumentado proporcionalmente - Sentença reformada em parte – **Recurso provido em parte.**” (Apelação Cível nº [1122594-53.2024.8.26.0100](#), Rel. Costa Netto, j. 25/02/25).

“**PLANO DE SAÚDE** – Autor que postula o custeio de internação em clínica psiquiátrica, não integrante da rede credenciada, para tratamento decorrente de uso de drogas, bem como o custeio da realização de EMT – Pretensão, ainda, ao ressarcimento de danos morais - Sentença de parcial procedência que determinou o custeio da internação, observada coparticipação após o 31º dia, bem como o custeio do EMT, afastada a indenização por dano moral - Insurgência do autor buscando o custeio direto e integral do tratamento - Insurgência da ré buscando a improcedência da demanda - Internação em caráter de urgência sem qualquer notificação ou pedido junto ao plano de saúde - Livre escolha configurada – Rede credenciada que dispõe de clínicas aptas ao tratamento – Reembolso nos limites contratuais que deve ser aplicado – EMT que é tratamento estranho ao rol da ANS - Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor – Expressa indicação médica para realização do tratamento – Inteligência da súmula 102 deste E. Tribunal - Escolha do tratamento que compete ao médico que atende o paciente, e não ao plano de saúde - Precedentes – Recurso do autor desprovido e recurso da ré parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1026265-43.2022.8.26.0554](#), Rel. Marcus Vinícius Rios Gonçalves, j. 27/02/25).

“**APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. ATENDIMENTO PRESTADO A PACIENTE DE ACORDO COM A BOA PRÁTICA MÉDICA E A LITERATURA ESPECIALIZADA. CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL QUE DEVEM PREVALECER. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.** A indicação em laudo pericial, hígido e bem fundamentado, de ausência de conduta culposa durante o trabalho de parto da paciente, afasta a responsabilidade civil do profissional e do hospital. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1039141-21.2020.8.26.0224](#), Rel. Cesar Mecchi Morales, j. 27/02/25).

“**DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARCIAL PROVIMENTO.** I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para custeio integral de terapias pelo método ABA, sem coparticipação, para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A autora alega incapacidade financeira para arcar com coparticipação e busca a concessão de tutela recursal para custeio integral do tratamento. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência para custeio integral das terapias prescritas, sem coparticipação, pelo plano de saúde. III. Razões de Decidir. A concessão de tutela de urgência requer a plausibilidade das alegações e a necessidade de proteção do direito ameaçado, conforme entendimento doutrinário.

O contrato de plano de saúde deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/98. A Resolução ANS nº 465/2021 exige que a operadora ofereça atendimento por prestador apto para o tratamento de TEA. Entretanto, a cobertura de acompanhante terapêutico em ambiente escolar extrapola os limites contratuais. IV. Dispositivo e Tese. **Recurso parcialmente provido.** Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde deve custear as terapias prescritas em ambiente clínico, com coparticipação limitada a 50% da mensalidade. 2. A cobertura de acompanhante terapêutico em ambiente escolar não é obrigatória.” (Agravado de Instrumento nº [2316296-53.2024.8.26.0000](#), Rel. Débora Brandão, j. 28/02/25).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. Responsabilidade civil. Veiculação de obras musicais na plataforma digital "Tiktok Music" sem a creditação da autoria. Sentença de procedência. Irresignação das partes. Parcial cabimento ao recurso do autor. Valor da indenização revisto. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1135226-48.2023.8.26.0100](#), Rel. Lia Porto, j. 19/02/25).

“**APELAÇÃO CÍVEL** – Ação de ação de reparação de danos por violação de direito autoral – Músicas disponibilizadas na plataforma TikTok Music sem atribuição de crédito ao autor – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – Recurso da requerida – Preliminar de ausência de fundamentação e ilegitimidade passiva – Não acolhimento – Inexistência de violação ao art. 489 do CPC – Possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda a pessoa jurídica que auferir benefício econômico ao disponibilizar obras em sua plataforma, obrigando-se nos termos da Lei nº 9.610/98 – Reprodução, sem os devidos créditos, de obras musicais que não foi impugnada – Caso em que o acervo documental coligido aos autos é suficiente para comprovar que as obras musicais citadas na inicial são composições elaboradas pelo autor e que foram divulgadas sem a devida identificação de autoria nas plataformas de *streaming* musical da empresa ré – Danos morais caracterizados, *in re ipsa*, a teor do que preceitua o artigo 108 da Lei nº 9.610/98 – Recurso do autor pleiteando majoração da condenação a título de danos morais de R\$ 7.000,00 para R\$ 20.000,00 – Não acolhimento – *Quantum* indenizatório que não comporta majoração, sendo adequado para compensar o autor pelo prejuízo moral suportado com o episódio e compatível com o número de canções objeto da demanda – Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do que autoriza o art. 252 do RITJSP e o AgInt no REsp nº 2.026.618/MA do C. STJ – **RECURSOS DESPROVIDOS.**” (Apelação Cível nº [1083729-58.2024.8.26.0100](#), Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 26/02/25).

“Apelação – Ação de Obrigação de Fazer – Procedência – Relatório médico demonstra ser necessário o fornecimento do medicamento prescrito – Medida essencial à continuidade do tratamento – O art. 12, I, "c" da Lei nº 9.656/98 prevê expressamente a cobertura de tratamento antineoplásico domiciliar, como é o caso do medicamento prescrito à paciente – Cladribina que consta das Diretrizes de Utilização do Rol da ANS (Anexo II da RN 465/2021) – Fornecimento do fármaco devido pela operadora de plano de saúde – Súmula 102 desta c. Corte – Valor da causa adequado – Honorários de sucumbência que devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido

(tema 1076, STJ) – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1005772-52.2024.8.26.0529](#), Rel. Luiz Antonio Costa, j. 28/02/25).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. CONTRATO DE PATROCÍNIO. Sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial pelo autor-reconvindo e parcialmente procedentes os pedidos da parte ré-reconvinte, para condenar a reconvinda ao pagamento de R\$ 355.000,00, montante a ser corrigido pela tabela do TJSP desde 29.03.2023, acrescido de juros de 04.03.2024. Inconformismo de ambas as partes. Parte autora que pretende a declaração de ineficácia da notificação de rescisão motivada do contrato, reconhecimento da alegada denúncia imotivada e, conseqüentemente, do pagamento da multa prevista na cláusula 12.3, no valor apontado de R\$ 1.837.500,00. Requerida-reconvinte que, por sua vez, pretende a restituição do valor pago no período. Não acolhimento. Contrato firmado entre as partes que previa a exposição e a divulgação da marca "MAGNUM" no espaço denominado "Omoplata" dos uniformes de jogo, treino e Comissão Técnica, nos coletes de treinamento utilizados pelo time profissional adulto masculino do Botafogo. Alteração unilateral da marca, pelo clube-autor, para a "manga" do uniforme. Ausência de conduta contraditória, bem como do instituto da supressão. Manutenção do acolhimento da pretensão reconvencional. Multa de R\$ 5.000,00 por infração. Incontroverso o fato de que, por 71 vezes, a divulgação e a exposição da marca Magnum foi feita no uniforme dos atletas em local distinto daquele convencionado contratualmente. Ausência de prova, porém, no que toca ao alegado dano por ela sofrido, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. Impossibilidade de restituição dos valores por ela adimplidos durante o período. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1149682-03.2023.8.26.0100](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 12/02/25).

“PLANO DE SAÚDE – Sentença de procedência parcial para condenar a ré ao custeio de tratamento multidisciplinar em rede credenciada ou, na sua falta, o reembolso integral, sob pena de pagamento direto ao prestador do serviço – Apelação da ré – Autor menor diagnosticado com transtorno do espectro autista – Negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar – Descabimento – Incidência do CDC – Súmulas 100 do TJSP e 469 do STJ – Existência de indicação médica expressa para o tratamento – Previsão de cobertura da patologia – Abusividade na conduta da ré reconhecida – Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça – Caráter taxativo do rol da ANS – Questão superada – RN nº 539/2022 da ANS ampliou cobertura de tratamento de paciente diagnosticado com transtorno global de desenvolvimento – Precedentes – Exclusão de equoterapia – Inviabilidade – Ré não comprovou existência de outras terapias eficazes para o tratamento prescrito, bem como de outros procedimentos adequados e eficientes previstos no Rol da ANS ainda não realizados – Ônus da prova era da ré, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC – Limite do reembolso que somente será devido quando existente rede credenciada, mas o autor optar por atendimento em rede particular – Exclusão, contudo, da terapia prescrita em ambiente natural como residência e escola – Falta de previsão contratual – Relatório médico não descreve impossibilidade de locomoção do paciente até a clínica – Precedentes – Do valor da indenização por danos materiais deve ser descontadas as quantias correspondentes à terapia em ambiente natural (residência e/ou escola), se houver, com apuração em liquidação de sentença – Danos morais – Ocorrência – Paciente menor de idade – Recusa injusta – Riscos de agravamento do quadro clínico devido ao atraso no

atendimento – Fatos narrados ultrapassam o mero dissabor – Indenização devida – Fixação em R\$ 10.000,00 – Quantia razoável que não merece redução – Sentença parcialmente reformada – **RECURSO PROVIDO EM PARTE.**” (Apelação Cível nº [1000347-15.2022.8.26.0529](#), Rel. Benedito Antonio Okuno, j. 19/02/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. Sentença julgou procedente o pedido inicial condenando a ré ao pagamento do tratamento médico da autora desde 23/05/2023 até alta médica, além de indenização por danos morais no valor de R\$ 5.000,00. Recurso da ré. Alegação de cerceamento de defesa pela ausência de deferimento da produção das provas requeridas. Afastamento. O magistrado pode julgar o mérito de forma antecipada quando não há necessidade de produção de outras provas, conforme art. 355, I, do CPC. Alegação de negativa de cobertura nos termos do contrato e a configuração da carência de 24 meses, bem como limitação da condenação às 12 primeiras horas. Não acolhimento. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A negativa de cobertura em situação de urgência é abusiva, conforme jurisprudência consolidada. A cláusula que limita a cobertura de urgência e emergência ao período de 12 horas é abusiva e não pode prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor. Afastamento dos danos morais pela ausência de ilicitude. Inviabilidade. A fragilidade emocional causada pela recusa da internação não se equipara a mero aborrecimento. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007958-55.2023.8.26.0344](#), Rel. Benedito Antonio Okuno, j. 19/02/25).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FRATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM C.C. PETIÇÃO DE HERANÇA – Improcedência – Inconformismo que não comporta acolhimento – Provas constantes nos autos que demonstram apenas que o autor prestava suporte material ao falecido. Não se verifica convivência efetiva e laços de afetividade mais estreitos. Não apresentado sequer um registro fotográfico que retrate a convivência entre o requerente e Francisco, em que pese a proximidade alegada e o tempo decorrido (14 anos). Também não comprovado que o falecido Francisco tratava e/ou encarava o autor como se irmãos fossem. Ausente, portanto, a necessária reciprocidade. Provas que também não demonstraram, ainda que minimamente, a dinâmica da relação entre o autor e o falecido. Prova oral frágil e, por vezes, confusa, além de enfática de maneira desmedida. Comportamento do autor que se assemelha ao de um curador. Fraternidade socioafetiva que não restou configurada – Honorários de sucumbência corretamente fixados, até porque adotado o percentual mínimo previsto pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Valor da causa elevado que não implica em fixação de honorários por equidade. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Tema 1076 – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1007236-21.2021.8.26.0302](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 19/02/25).

“PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO NÃO DE FAZER – Demanda ajuizada pela operadora do plano de saúde em face de clínica médica/estética – Tutela de urgência (visando compelir a ré se abster de fracionar recibos e mascarar procedimentos estéticos objeto de pedidos de reembolso, bem como autorizar a operadora a também se abster de efetuar reembolsos, com relação aos atendimentos prestados pela agravada) – Indeferimento – Inconformismo da operadora – Acolhimento – Presença dos requisitos expressos no art. 300 do CPC, em especial a probabilidade

do direito e o risco de dano – Inicial instruída com pedidos de reembolsos, efetuados pelos beneficiários do plano, emitidos de forma fracionada pela ré, além de 'pix vai e volta' (pagamentos feitos pelos segurados e restituídos, no ato, pela clínica) – “Site” desta última que também indica como atividade principal, a realização de procedimentos estéticos, não cobertos pelo contrato – Valor total dos pedidos de reembolso feitos pelos pacientes da ré, em face da seguradora agravante, que ultrapassou a quantia de R\$ 1.800.000,00 (mais de 8.000 atendimentos), em menos de cinco meses, durante o ano de 2024 – Gravidade dos fatos apontados, amparada em vasta prova documental, que leva a indícios de fraude, tornando imperiosa a concessão da tutela de urgência inibitória – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2291369-23.2024.8.26.0000](#), Rel. Salles Rossi, j. 26/02/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Condomínio havido por força de inventário. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de aluguel ajuizada por uma das herdeiras, condenando o requerido ao pagamento de aluguel referente à quota parte da requerente, equivalente a 2,08 ha, ou 16,66% do valor, a ser apurado em liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se o requerido impediu o uso do imóvel pelas demais herdeiras, justificando o arbitramento de aluguel, e (ii) a possibilidade de suspensão do feito até o julgamento de outras ações relacionadas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O recorrente ocupa o imóvel com exclusividade desde 2018, justificando o pagamento de aluguel à coproprietária. 4. Não há prejuízo ao recorrente pela continuidade do feito, pois a fixação do valor do aluguel dependerá de liquidação de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Tese de julgamento: 1. O uso exclusivo de imóvel comum por um coproprietário sem contraprestação constitui enriquecimento sem causa. 2. A continuidade do feito não prejudica o recorrente, pois a liquidação de sentença definirá o valor devido. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1033239-27.2022.8.26.0577](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 26/02/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO DOS AUTORES. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. APELO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame Ação ajuizada contra a Associação dos Proprietários do Balneário Palmyra para declarar ilícita a restrição de acesso dos autores ao condomínio, permitir acesso sem identificação e indenização por danos morais. Os autores adquiriram imóvel no condomínio, que é considerado de fato, com vias públicas e sem exclusividade de exploração. A associação instalou sistemas de identificação, diferenciando entre associados e não associados. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da restrição de acesso dos requerentes ao condomínio sem associação à ré. III. Razões de Decidir 3. A sentença de primeira instância não violou o art. 489, § 1º, IV, do CPC, pois enfrentou todas as questões levantadas. 4. A liberdade de associação não pode ser compulsoriamente atribuída, mas o controle de identificação não impede o livre acesso, sendo uma medida de segurança. IV. Dispositivo e Tese 5. Nega-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: Não há direitos fundamentais absolutos; a identificação prévia é uma medida de segurança que não viola o direito de acesso. Legislação Citada: Lei Municipal nº 4.250/1999, art. 1º, § 1º e art. 2º. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação cível 1003039-17.2016.8.26.0296, Rel. Silvério da Silva, 8ª Câmara de Direito Público, j. 15/01/2019.” (Apelação Cível nº [1000169-70.2024.8.26.0505](#), Rel. Ronnie Herbert Barros Soares, j. 26/02/25).

“DIREITO CIVIL – UNIÃO ESTÁVEL – REGIME DE BENS A SER OBSERVADO EM UNIÃO ESTÁVEL EM QUE UM DOS CONVIVENTES JÁ CONTAVA COM MAIS DE 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE POR OCASIÃO DO SEU INÍCIO – I – Juízo de retratação a ser exercido com fundamento no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil à vista do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do recurso extraordinário com agravo número 1.309.642/SP, que deu ensejo ao Tema 1.236 “Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no art. 1.641, II do Código Civil pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes, mediante escritura pública.” Inexistência, no caso em tela, de escritura pública ou de qualquer outro documento particular que exprimisse a vontade das partes de excepcionar o regime da separação legal de bens. Demais disso, situação já consolidada em momento anterior à data do julgamento do recurso acima referido pelo Supremo Tribunal Federal, cuja decisão encerra efeitos, apenas, prospectivos. **Acórdão reapreciado em juízo de retratação (art. 1.040, inciso II do Código de Processo Civil) que deve ser mantido por seus próprios fundamentos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2167616-73.2017.8.26.0000](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 04/02/25).**

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 1. Decisão que indeferiu a prática de atos constritivos contra as executadas, em razão de seguro garantia ofertado, e determinou a intimação delas para manifestação acerca dos novos cálculos apresentados. Insurgência do exequente. **2.** Seguro garantia oferecido pelas executadas que possui cláusula condicionando o pagamento da dívida ao prévio trânsito em julgado do decism. Inexequibilidade imediata da garantia que obsta o direito do exequente à satisfação do crédito em sede de cumprimento provisório de sentença. Possibilidade de eventual substituição do seguro por penhora. Necessidade de prosseguimento da execução, com a realização de novos atos executórios. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara de Direito Privado. Levantamento do dinheiro no curso do cumprimento provisório de sentença, condicionado apenas à prévia apresentação de caução idônea. Decisão reformada neste ponto. **3.** Concessão de prazo para manifestação das executadas a respeito dos cálculos do exequente que não implica, por si só, em rediscussão de matérias já decididas. **4.** Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº [2172990-60.2023.8.26.0000](#), Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 04/02/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 1. Irresignação do exequente em face da decisão que (i) acolheu parcialmente a impugnação das agravadas; (ii) arbitrou honorários advocatícios devidos pelas executadas em R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); e (iii) indeferiu pleito liminar que visava à imediata transferência do imóvel objeto da lide para o seu nome. Não acolhimento. **2.** Título executivo não transitado em julgado. Caução que é indispensável para a prática de atos que importem alienação da propriedade em fase de cumprimento provisório de sentença. Inteligência dos artigos 520, IV, e 521, parágrafo único, do CPC. Exequente que já deixou clara a sua intenção de alienar o imóvel em questão. Risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Exigência de caução mantida. **3.** Acolhimento parcial da impugnação que obsta a condenação das executadas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Inteligência da Súmula nº 519 do E. STJ.

Matéria de ordem pública que pode ser decidida de ofício. Precedentes desta C. Câmara. 4. Recurso desprovido, com observação.” (Agravado de Instrumento nº [2084370-09.2022.8.26.0000](#), Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 04/02/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 1. Insurgência da executada em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada. 2. Nulidade do título executivo judicial. Inocorrência. Questão referente à entrega dos documentos necessários para a obtenção do financiamento que já foi amplamente debatida na fase de conhecimento. Requeridas que não comprovaram adequadamente a efetiva disponibilização dos documentos ao autor. Ônus probatório que lhe incumbia. Observância da regra insculpida no artigo 373, II, do CPC, independentemente da inversão prevista no artigo 6º, VIII, do CDC. Inexistência de cerceamento de defesa ou de prejuízo às partes. 3. Prescindibilidade de prévia liquidação de sentença. Documentos que já foram especificados pelo exequente no curso do processo principal, conforme reconhecido em segundo grau. Incidente que não era imprescindível ao cumprimento da obrigação estabelecida. 4. Astreintes fixadas em sentença. Ausência de intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação. Irrelevância. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Pleito de redução do montante executado. Possibilidade. Inteligência do Tema nº 706, fixado pela E. Corte Superior, e do artigo 537, §1º, inciso I, do CPC. Multa cominatória que possui caráter coercitivo, e não indenizatório. Medida que perdeu seu objeto. Valor excessivo que comporta revisão, a fim de se evitar enriquecimento sem causa do exequente. Redução do montante em 50% (cinquenta por cento), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Inexistência de excesso de execução quanto ao valor cobrado a título de lucros cessantes. Título executivo judicial que foi claro em especificar como termo final da mora das devedoras a efetiva entrega das chaves ao autor, o que somente ocorreu em abril de 2019. Cálculo apresentado pelo exequente que considerou o período correto. 6. Inexistência de provimento jurisdicional citra petita. Decisão agravada que analisou o suposto excesso de execução, a título de despesas processuais, determinando o prosseguimento do incidente com relação ao montante incontroverso. 7. Recurso parcialmente provido.” (Agravado de Instrumento nº [2085624-17.2022.8.26.0000](#), Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 04/02/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 1. Insurgência do exequente contra decisão que rejeitou o cálculo do débito exequendo e indeferiu o pleito de acionamento do seguro garantia ofertado pelas executadas. 2. Possibilidade da realização de novos atos executórios que já foi analisada no âmbito do agravo de instrumento nº 2172990-60.2023.8.26.0000, julgado em conjunto com o presente recurso. Seguro garantia que somente pode ser executado após o trânsito em julgado da sentença proferida na demanda principal. 3. Cálculo do débito exequendo que deve considerar o valor devido às agravadas, para fins de compensação. Montante cobrado a título de despesas e custas processuais. Cálculo que observou os parâmetros fixados no título executivo judicial. Valor cobrado, no entanto, que apresenta incorreção aritmética. Montante devido que corresponde ao total de R\$ 3.793,13 (três mil, setecentos e noventa e três reais e treze centavos). 4. Garantia ofertada pelo exequente que não foi objeto de análise pelo juízo a quo na decisão agravada. Impossibilidade de análise da questão, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Recurso parcialmente provido.” (Agravado de Instrumento nº [2235132-66.2024.8.26.0000](#), Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 04/02/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado ao custeio de tratamento medicamentoso ao paciente. **Insurgência recursal da parte demandante. Convencimento.** Menor beneficiário de plano de saúde que é portador de Distrofia Muscular de Duchenne. Prescrição médica recomendando a utilização de Tranlarna (Atalureno). Negativa de fornecimento pela agravada. Fármaco que conta com registro junto à ANVISA. Eficácia do tratamento também corroborada pelos relatórios médicos e nota técnica produzida em caso análogo. Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça. Cobertura excepcional de medicamento de uso domiciliar. Aplicação analógica do art. 10, VI, Lei 9656/98. Medicamento de alto custo destinado a tratar grave doença. Não indicação, pela operadora, de outro método igualmente eficaz e menos custoso, sobretudo ante o delicado quadro de saúde enfrentado pelo agravante. Urgência revelada pela necessidade de administração do fármaco enquanto o menor ainda é capaz de deambular. Presença dos requisitos autorizadores da medida, nos termos do que dispõe o art. 300, do CPC. Decisão reformada. **RECURSO PROVIDO.**” (Agravo de Instrumento nº [2323776-82.2024.8.26.0000](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 04/02/25).

“Apelação - Cobrança - Reconvenção - Sentença de improcedência dos pedidos principal e reconvenicional - Apelo do autor - **Julgamento convertido em diligência** - Questão em discussão consistia em determinar se os réus tinham condições financeiras de contribuir para com as despesas do falecido pai e se houve descaso por parte deles - **Determinações pouco esclarecidas que não inviabilizam o prosseguimento do julgamento ante a análise do conjunto fático-probatório** - **Mérito** - Os documentos apresentados indicam que os réus não tinham condições financeiras para contribuir com as despesas do falecido, que era aposentado e não solicitou alimentos aos filhos ou à ex-mulher após tê-los abandonado - **O autor, por sua escolha, optou pela internação do pai em clínica particular sem solicitar auxílio dos irmãos, não configurando abandono ou descaso dos réus que foram impedidos pelo próprio autor de visitar o pai** - A solidariedade entre filhos e pais idosos deve ser analisada à luz das condições financeiras e do comportamento das partes envolvidas, sendo o proceder do autor contraditório - **Litigância de má-fé não configurada** - **Sentença mantida - Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1012192-81.2019.8.26.0001](#), Rel. Jane Franco Martins, j. 04/02/25).

“DIREITO AUTORAL - Indenização por danos morais - Ré que inseriu as músicas do requerente em sua plataforma de "streaming" Deezer Music sem creditar a autoria da composição a ele - Sentença de parcial procedência para o fim de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 3.000,00, com correção monetária e juros de mora contados da citação - Inconformismo das duas partes - Responsabilidade da ré pela divulgação da obra sem creditar a autoria ao requerente reconhecida - Artigos 22, 24, inc. I e 108, da Lei nº 9.610/1998 - Dano moral caracterizado - majoração do "quantum debeatur" para o patamar de R\$ 10.000,00, considerando as peculiaridades do caso e quantidade de músicas divulgadas (4 músicas), bem como a quantia ordinariamente fixada em casos análogos - Termo inicial dos juros de mora contado do evento danoso, posto que se trata de relação extracontratual (Súmula 54 do C. STJ) - Correção monetária devida desde o arbitramento, o que melhor reflete a recomposição do capital - Recursos providos em parte.” (Apelação Cível nº [1060264-20.2024.8.26.0100](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 04/02/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA INDEFERIDO. DOCUMENTO COM CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE. A REGRA É A PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. EXCEÇÃO PARA OS CASOS DE DEFESA DA INTIMIDADE OU INTERESSE SOCIAL. DECRETO DE CONFIDENCIALIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO DOCUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de segredo de justiça em incidente de produção antecipada de provas, relacionado a contrato com cláusula de confidencialidade apresentado nos autos. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se o contrato apresentado, que contém cláusula de confidencialidade, deve ser mantido sob sigilo, restringindo o acesso a terceiros. III. Razões de Decidir. A publicidade dos atos processuais é regra, exceto quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, conforme a Constituição Federal. O contrato contém dados sensíveis e cláusula de confidencialidade, justificando a decretação de sigilo apenas sobre o documento, não sobre todo o processo. IV. Dispositivo e Tese. Dá-se parcial provimento ao recurso para decretar o sigilo do contrato específico. Tese de julgamento: 1. A decretação de sigilo é medida excepcional, aplicável a documentos com informações sensíveis. 2. O sigilo não se estende a todo o processo, mas apenas ao documento específico. Legislação Citada: CF/1988, art. 5º, LX; art. 93, IX; CPC/2015, art. 189; art. 1.015. Jurisprudência Citada: STJ, Tema Repetitivo 988; TJSP, Agravo de Instrumento 2296144-81.2024.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2028274-03.2024.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2282258-15.2024.8.26.0000.” (Agravo de Instrumento nº [2334638-15.2024.8.26.0000](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 11/02/25).

“Agravo de instrumento – Inventário – Rejeição da tese de doação, ficando determinada a inclusão do empréstimo nas primeiras declarações como crédito em favor do espólio – Declaração de renda emitida pelo *de cujus* informando a realização de empréstimo em favor da sua irmã, agravante – Ausência de controvérsia a respeito da autenticidade do documento, resultando na prova de que o autor fez a declaração que lhe foi atribuída – Presunção de veracidade da declaração não afastada diante da impossibilidade da produção de prova testemunhal para comprovar a suposta doação verbal – Inteligência dos arts. 408 e 412 do Código de Processo Civil – Exigência de forma escrita para comprovação da doação – Negócio jurídico solene e de interpretação restritiva, conforme arts. 114 e 541 do Código Civil – Questão envolvendo quantia vultosa (R\$ 1.150.000,00) e transferida de forma dividida ao longo de anos – Inaplicabilidade da exceção prevista no art. 541, Parágrafo único, do Código Civil – Inocorrência de cerceamento de defesa – Realização do empréstimo comprovada por documento – Inviabilidade da remessa da questão às vias ordinárias, art. 612 do Código de Processo Civil – Incontroversa inclusão da doação na forma de empréstimo na declaração de renda para fins de burlar a taxa de ITCMD – Abuso de direito pela contrariedade do princípio ético de regência do sistema positivo, *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza) – Decisão mantida – Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2332799-52.2024.8.26.0000](#), Rel. César Peixoto, j. 11/02/25).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Erro médico - Ação de indenização por danos materiais e morais - Aventada negligência no atendimento prestado à genitora dos autores em cirurgia de lipoaspiração, o que teria resultado em seu óbito - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores - Acolhimento em parte - Vítima que sofreu lesão aórtica durante procedimento de lipoaspiração realizada pelo réu em sua clínica, também demandada - Lesão provocada pela cânula de

lipoaspiração, causando intensa hemorragia interna - Médico absolvido pelo Tribunal do Juri - Conselho de Sentença que, todavia, reconheceu a materialidade do fato e autoria - Responsabilidade civil que independe da responsabilidade criminal - Artigo 935 do Código Civil - Responsabilidade que, na seara cível, está baseada na apuração de falha técnica do profissional responsável pelo procedimento por imprudência, negligência ou imperícia - Configuração de erro médico reconhecida com amparo, sobretudo, nas provas produzidas de caráter técnico - Exame pericial realizado por especialista que apresentou subsídios probatórios de falha procedimental - Perícia que no juízo cível analisou o laudo necroscópico e toda a documentação dos autos criminais - Lesão aórtica que é considerada uma complicação extremamente rara em lipoaspiração - Imperícia suficientemente demonstrada, embora o resultado morte não tenha sido desejado - Ausência de constatação de que o erro foi escusável ou inevitável na hipótese - Defeito na prestação de serviço configurado a justificar a obrigação de indenizar por danos morais - "Quantum" indenizatório que deve levar em consideração todo o contexto dos autos e as graves consequências do ilícito - Fixação em R\$ 150.000,00 para cada um dos três filhos, totalizando a quantia de R\$ 450.000,00 - Danos materiais decorrentes dos gastos com o sepultamento demonstrados e devidos - Falecida que recebia pensão militar e salário - Compensação dos rendimentos que deixaram de ser auferidos com óbito em favor do filho menor à época ora arbitrado em 30%, considerando a proporção que presumidamente seria destinada ao auxílio e subsistência do dependente até sua maioridade - Pleito de pensão vitalícia que resta prejudicado tendo em vista as compensações concedidas com base na pensão militar e no salário da falecida - Demais autores que já eram maiores e capazes na data do óbito, ausente comprovação de dependência econômica - Recurso provido em parte." (Apelação Cível nº [1040073-37.2013.8.26.0100](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 11/02/25).

"Apelação - Usucapião - Sentença de procedência - Apelo do Ministério Público - **Mérito - Usucapião extraordinária** - Insurgência ministerial em razão de loteamento irregular - **Ausência de óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva** - **Aplicação do Tema 1.025 do STJ** - **Requisitos preenchidos** - Os documentos acostados aos autos comprovam que os requisitos, posse e tempo, foram atendidos de modo satisfatório - Inteligência do art. 1.238 do Código Civil- Precedentes jurisprudenciais específicos - **Sentença mantida** - **Recursos desprovido.**" (Apelação Cível nº [1000223-15.2019.8.26.0601](#), Rel. Jane Franco Martins, j. 11/02/25).

"COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse, proposta por alienante de imóvel, ante o não pagamento de parte do preço - Improcedência - Apelo dos autores alegando nulidade do contrato verbal de compra e venda - Contrato verbal declarado nulo em anterior ação de adjudicação compulsória - Necessidade de retorno das partes ao estado anterior - Reintegração dos proprietários na posse do imóvel e devolução das quantias recebidas dos adquirentes, bem como ressarcimento de eventuais benfeitorias necessárias - Condenação dos apelados ao pagamento de taxa de fruição e impostos incidentes sobre o imóvel no período da ocupação - Apuração recíproca do crédito que deve ocorrer na fase de cumprimento do julgado - Sucumbência recíproca - Recurso provido em parte." (Apelação Cível nº [1003171-68.2023.8.26.0445](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 11/02/25).

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO AUTORAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Veiculação de músicas de autoria do requerente, em plataformas digitais ("iTunes Store" e "Apple Music"), sem atribuição dos créditos pela composição. Sentença que julgou procedente a ação. Insurgência recursal de ambas as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam corretamente afastada. Configuração de grupo econômico entre a requerida e a Apple Services Latam LLC. Responsabilidade solidária entre as empresas. Precedentes. Inexistência de sentença condicional, vedada pelo artigo 492, parágrafo único, do CPC. Decisão que impôs à requerida obrigação certa e determinada, consistente em vincular o nome do requerente, como compositor, em todas as obras musicais de sua autoria veiculadas nas plataformas "iTunes Store" e "Apple Music". Preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa também afastada. Pretensão da requerida à aplicação da presunção de veracidade prevista no artigo 400 do CPC. Descabimento. Relatório acostado aos autos, contendo a relação das obras do requerente, com os respectivos códigos de identificação (UBC, ECAD e ISWC) e percentual de participação como compositor/autor em cada música, que demonstra a coincidência de diversos títulos com aqueles encontrados na plataforma digital da requerida. Alegação de que as músicas cuja autoria não foi creditada ao requerente foram produzidas por bandas das quais ele também faz parte, sendo do produtor o dever de indicar o título da obra e seu autor. Descabimento. Obras produzidas em coautoria. Integrantes da banda que efetivamente contribuíram para a criação das músicas que compartilham a titularidade dos direitos autorais, tanto patrimoniais, quanto morais, de maneira que cada um deles tem o direito de ser reconhecido como autor. Inobservância das disposições do artigo 24, inciso II, da Lei nº 9.610/98, que garante ao autor o direito de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo o do autor, na utilização de sua obra. Ato ilícito configurado. Alegada responsabilidade de terceiro ou, ainda, do requerente, pela ausência da informação autoral. Descabimento. Risco inerente à atividade desenvolvida pela requerida. Dever de diligenciar pela adequada identificação da autoria das obras. Precedentes. Violação a direito autoral que impõe o pagamento de indenização por danos morais. Verba indenizatória que deve ser majorada para R\$ 20.000,00, em face das peculiaridades do caso, estando tal montante, ademais, em consonância com os parâmetros desta E. Corte de Justiça. Juros de mora que devem incidir a partir da data de início da violação do direito do requerente. Súmula nº 54 do C. STJ. Hipótese dos autos, contudo, em que não há informação sobre o início da violação, devendo-se adotar, como termo a quo dos juros moratórios, a data em que coletada a primeira prova da disponibilização das músicas sem a informação do nome do compositor. Manutenção da distribuição do ônus da sucumbência (Súmula nº 326 do C.STJ) e do arbitramento da verba honorária em 20% sobre o valor da condenação atualizado. Percentual que está em consonância com os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC. Litigância de má-fé do requerente não configurada. Sentença reformada apenas para majorar o quantum indenizatório e modificar o termo inicial de incidência dos juros de mora. RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO, DESPROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA.” (Apelação Cível nº [1036451-95.2023.8.26.0100](#), Rel. Márcio Boscaro, j. 04/02/25).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“SEGURO-VIAGEM. INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. IMPROCEDÊNCIA. Autora que, na casa de sua filha, nos Estados Unidos, prorrogou a estada naquele país, pretendendo converter, na prática, seguro-viagem em seguro-saúde, o que não se admite. Recusa justa da seguradora em pagar por tratamento de saúde, caro, realizado pela autora naquela país. Sentença de improcedência que não comporta reparo. Ademais, documento velho, juntado em grau de recurso, não admite análise. Afastamento, todavia, da condenação ao pagamento de multa por má-fé. Fatos e extensão do seguro-viagem que dependem de interpretação. **Recurso parcialmente provido**, tão só para cassar a condenação ao pagamento de multa por dolo processual.” (Apelação Cível nº [1004924-33.2023.8.26.0066](#), Rel. José Wilson Gonçalves, j. 06/02/25).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Transporte aéreo internacional. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Pouso de emergência, com posterior retorno ao aeroporto de origem, e realocação dos passageiros para voo no dia seguinte. Cancelamento do voo inicialmente contratado que levou à chegada no destino (Itália) com 38 horas de atraso. Ocorrência de emergência médica envolvendo passageiro durante o voo. Fato imprevisível que não guarda qualquer relação com a atividade da ré e absolutamente alheio à vontade da companhia aérea. Caso fortuito configurado, a romper o nexo de causalidade. Realocação em voo seguinte disponível. Razoabilidade, em se tratando de voo internacional e diante das operações imprevistas para retorno do voo a SP. Assistência material prestada aos autores. Ausência de responsabilização da companhia aérea. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1047842-13.2024.8.26.0100](#), Rel. Cristina Di Giaimo Cabloco, j. 06/02/25).

“APELAÇÕES – Fraude bancária e em instituição de pagamento – Sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade da instituição bancária e de pagamento, declarando a inexigibilidade do débito das operações fraudulentas e condenando os requeridos a arcar com 70% do prejuízo material sofrido pela autora, em razão da culpa concorrente – RECURSOS INTERPOSTOS PELOS CORRÉUS – Preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação – Rejeição – Pretensão de limitação da obrigação de ressarcimento dos prejuízos e modificação da periodicidade da multa cominatória – Viabilidade em parte – Comportamento da consumidora que se desviou da prudência normalmente esperada em contextos semelhantes, por ter participado de protocolo externo aos canais oficiais da instituição, inaugurando a culpa concorrente, a ser sopesada com a dos fornecedores no dimensionamento da restituição – Apesar da fragilidade inicial do nexo causal, incumbia ao banco e instituição de pagamento obstar a realização de operações suspeitas, ante os valores expressivos e aperfeiçoamento com anormal rapidez – Incongruência entre o padrão de gastos da autora e as operações feitas em seu nome, desde quatro transferências PIX e dois pagamentos de boletos bancários, em valores significativos que orbitavam de R\$ 9.998,22 a R\$ 23.324,55, a três contratações de empréstimo, em exíguo intervalo de tempo – Instituição de pagamento que possibilitou compras nos valores de R\$ 12.467,40, R\$ 12.310,10, R\$ 7.643,40 e R\$ 6.847,50, repentinamente feitas após longo lapso temporal de inatividade da autora desde o seu cadastro, em 19/03/2015 – Dever das instituições financeiras de implementar medidas que

restringam ocorrências incomuns, notadamente quando não rechaçada a incompatibilidade das transações impugnadas com as de outros períodos – Configuração do fato do serviço, devendo o banco e instituição de pagamento responderem por metade do débito e exclusivamente quanto às próprias plataformas – Incidência diária da multa transmutada em mensal, considerando que parte das obrigações contraídas é de execução continuada – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA – Prejudicialidade lógica quanto à devolução integral dos valores – Condenação dos corréus em danos morais – Descabimento – Ausência de antijuridicidade significativa e anormal que ofenda valores fundamentais, apta a repercutir na esfera de dignidade da vítima e superar os limites do mero aborrecimento – Precedentes desta E. Câmara – Sentença reformada em parte. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSOS DOS CORRÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS, sem redistribuição dos ônus sucumbenciais, mas com majoração da verba honorária em favor destes.” (Apelação Cível nº [1049352-53.2023.8.26.0114](#), Rel. José Marcelo Tossi Silva, j. 06/02/25).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência – Irresignação do réu – Controvérsia acerca da melhor e anterior posse – Autor que alega ser o mais antigo possuidor do imóvel e ter celebrado comodato verbal com o réu – Réu que defende o exercício da posse com base (i) no direito à moradia decorrente da guarda judicial assumida pela falecida tia, (ii) no termo de concessão de direito real de uso para fins de moradia por ela firmado junto à Prefeitura de São Paulo; e (iii) no vínculo socioafetivo gerado a partir dessa convivência – Filiação socioafetiva que constitui questão prejudicial incidental, mas não possui aptidão para formar coisa julgada material, nos termos do art. 503, §§1º e 2º, do CPC – Impossibilidade de o referido vínculo ser reconhecido no caso concreto diante das provas constantes dos autos – Desatendimento da exigência contida no art. 373, inc. II, do CPC – Inexistência de justo título apto a conferir ao réu a melhor posse – Inferência de que a posse exercida pelo réu é precária – Narrativa do autor que é corroborada por depoimentos testemunhais – Por fim, ausência de provas do alegado abandono do imóvel pelo autor – Requisitos do art. 561 do CPC preenchidos – Reintegração de posse acertadamente concedida – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência.” (Apelação Cível nº [1055891-80.2023.8.26.0002](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 17/02/25).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contrato de compra e venda de quotas de sociedade empresária – Sentença de improcedência - Irresignação dos autores - Pedido de concessão de justiça gratuita em sede recursal - Pessoas físicas - Hipossuficiência econômica demonstrada, notadamente à luz do valor das custas processuais, em face dos rendimentos auferidos - Pessoa jurídica - Comprovação de incapacidade absoluta de custeio das custas e despesas processuais - Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça - Encerramento das atividades e baixa do CNPJ ainda em 2017, sendo que a precariedade da situação econômica dos autores já tinha sido evidenciada pelo deferimento do parcelamento de honorários periciais. PRELIMINARES DE MÉRITO: Preliminares de ausência de fundamentação de sentença e falta de isonomia na apreciação de provas – Inadmissibilidade - Sentença que expôs com clareza sua fundamentação, inclusive permitindo a insurgência recursal dos autores - Diferença no sopesamento das provas que não implica em violação ao princípio da isonomia. Preliminar de cerceamento de defesa - Não acolhimento – Ampla dilação probatória, com produção de prova pericial e impugnação por parte dos autores em mais de uma oportunidade – Suficiência das provas documentais e periciais já produzidas, de modo que a oitiva de testemunhas em nada contribuiria

para o deslinde da controvérsia. MÉRITO: Inexistência de contratos firmados com os principais fornecedores rechaçada pela conclusão do laudo pericial – Contratos que permaneceram existentes e válidos mesmo após a alienação da sociedade – Ausência de instrumento formal que não infirma tal conclusão – Contratos firmados por meio de plataforma eletrônica específica e comprovados por meio dos pedidos realizados. Alegação de fraude no balanço da empresa não comprovada – Queda de faturamento imputável aos próprios autores e fatores mercadológicos extrínsecos ao objeto contratual. Aplicação de cláusula resolutiva expressa – Impossibilidade – Ausência de indícios de que se trataria de hipótese de inadimplemento absoluto – Cláusula resolutiva que, apesar de ser instrumento de alocação de riscos fundada na autonomia privada, não pode obrigar um dos contratantes a assumir responsabilidade ad aeternum sobre os resultados comerciais da sociedade ou manutenção da carteira de clientes, sob pena de incorrer em onerosidade excessiva, nos termos do art. 476 do C.C./2002. Anulação do negócio jurídico por vício de consentimento – Erro não demonstrado – Requerentes que tiveram oportunidade de acompanhar as atividades da sociedades por cerca de nove meses, além de administrá-la por dois anos, de modo que não se pode falar em incognoscibilidade de sua real situação – Erro que seria inescusável de qualquer maneira, dada a necessidade de realização de due diligence em negócios desta monta, especialmente dos aspectos mais básicos, como contratos ativos e salários de funcionários. Recurso desprovido – Sentença integralmente mantida, com majoração dos honorários recursais, observada a gratuidade de justiça deferida.” (Apelação Cível nº [0214751-87.2009.8.26.0100](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 20/02/25).

“APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Análise preliminar. Legitimidade ativa "ad causam", refere-se à capacidade da pessoa, natural ou jurídica, para propor ação judicial. Trata-se de legitimidade atribuída àquele que tem interesse direto na causa. Legitimidade passiva diz respeito à capacidade da pessoa para figurar no polo passivo da demanda, por eventual obrigação legal ou a quem a demanda é dirigida. Apelada que comprovou os requisitos necessários, diante da cobrança de "demurrage". Revelia. Presunção "juris tantum" que admite prova em contrário. Presunção de veracidade não conduz, necessariamente, a procedência do pedido. Necessidade de haver prova que comprove os fatos alegados. Transporte marítimo. "[Bill of Lading](#)". "[Free time](#)". "[Demurrage](#)". Precedentes desta C. Câmara no sentido de que a injusta recusa da requerida no recebimento do contêiner, o que resulta na perpetuação da mora e agravamento dos próprios prejuízos, afrontando os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e do "[due to mitigate loss](#)". Conduta que viola os deveres anexos de informação e cooperação, notadamente considerando a natureza indenizatória da verba e o agravamento que decorre diretamente da ação da credora. Cobrança de "demurrage" deve ser perseguida pelas vias adequadas, assegurando a legislação mecanismos próprios e regulares para reconhecimento e satisfação do direito de receber valores devidos pelo atraso na entrega do contêiner. Resolução nº 7.574/2020 e Acórdão nº 250/2021 da ANTAQ. Medidas administrativas cautelares com a finalidade de coibir tais práticas. Não há qualquer possibilidade em condicionar o agendamento ou pagamento da "demurrage" com requisito para a devolução do contêiner. Conduta que se mostra abusiva. RECONVENÇÃO. Cobrança das diárias de sobrestadia do contêiner com a autora, após o decurso do "free time". Documento, consistente em "invoice" que comprova que fora acordado entre a ré, ora apelante e a reconvinada que a data da devolução do contêiner seria no dia 02/01/2021. Reconvinada que deve arcar com a "demurrage" no período de 02/01/2021 a 26/01/2021, data em que a autora, ora apelada, tentou realizar, sem sucesso, a devolução do contêiner. Honorários sucumbenciais não devidos aos advogados da

reconvida, diante da não apresentação de contestação ou de contrarrazões ao recurso de apelação. A fixação incidiria em enriquecimento sem causa. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para julgar a reconvenção parcialmente procedente para condenar a apelada no pagamento da "demurrage" entre 02/01/2021 e 26/01/2021 e no pagamento proporcional das custas e despesas da reconvenção e honorários advocatícios fixados, por equidade, em R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)." (Apelação Cível nº [1008231-30.2021.8.26.0562](#), Rel. José Marcelo Tossi Silva, j. 20/02/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. – Transporte de passageiros – Responsabilidade civil – Hipótese em que passageira de ônibus sofreu lesão no braço em razão de movimento brusco do coletivo – Sentença de improcedência – Irresignação da autora - Responsabilidade objetiva do transportador, evidenciados os danos sofridos pela autora enquanto viajava como passageira, protegida pela cláusula de incolumidade ínsita ao contrato de transporte – Alegação de culpa exclusiva da vítima não provada – DANOS MATERIAIS EMERGENTES. Demonstrados gastos com hospital e remédios relacionados ao evento lesivo, tais valores devem ser reembolsados à autora – LUCROS CESSANTES. Indenização devida pelos dias em que a autora esteve afastada de sua atividade laboral, por prescrição médica. Suficientemente comprovados os ganhos médios da autora na atividade declarada de diarista, de acordo com a documentação juntada, à luz das regras de experiência comum e observação do que ordinariamente acontece, nos termos do art. 375 do CPC. – DANOS ESTÉTICOS. Indenização indevida. Na hipótese em exame, inexistente demonstração de lesões substanciais ao corpo da autora que configurem alterações permanentes ou duradouras na aparência física da vítima, afetando, em um viés objetivo, sua imagem pessoal – DANOS MORAIS. Indenização fixada em R\$ 10.000,00, tendo em vista as particularidades do caso em tela e os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Conclusão no sentido de que a ré alterou a verdade dos fatos, incorrendo na figura do art. 80, II do CPC. Condenação ao pagamento de multa no montante equivalente a 5% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81, *caput* do CPC. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1041842-86.2023.8.26.0114](#), Rel. Cristina Di Giaimo Caboclo, j. 20/02/25).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência condenando a ré-apelada à restituição da quantia indevidamente retida durante a relação contratual anteriormente existente entre as partes – Pedido de indenização por danos morais julgado improcedente – Recurso da autora-apelante onde busca exclusivamente a fixação de indenização de cunho moral – Embora a pessoa jurídica possa sofrer danos morais (Súmula nº 227 do STJ), a ofensa deve ser apta a repercutir na sua honra objetiva – Provas dos autos que não demonstram cabalmente que o fato ocorrido (retenção indevida de valores) tenha ocasionado crise financeira capaz de impedir a autora-apelante de cumprir com suas demais obrigações contratuais, ou tenha maculado a imagem da empresa no mercado a ponto de ser recusada por outras empresas do ramo – Desacordo comercial existente entre as partes que não se tornou público – Não se vislumbra nos fatos narrados a violação à honra objetiva da autora-apelante, atingindo sua reputação, credibilidade, bom nome ou fama perante a sociedade e o meio profissional onde atua, tratando-se de mero descumprimento contratual – Danos morais não evidenciados – Sentença

mantida – Honorários majorados (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1086667-63.2023.8.26.0002](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 05/02/25).

“COBRANÇA. Consórcio. Cessão de direitos creditórios de cota de consórcio cancelada. Possibilidade, independentemente da anuência da administradora. Enunciado n.º 16 da Seção de Direito Privado. Todavia, ausência de comunicação que atrai o risco do negócio para a cessionária. Hipótese em que a cota havia sido cedida anteriormente a terceiro. Prevalência da cessão que se completou com a tradição do título do crédito cedido. Inteligência do art. 291 do CC. Devolução dos valores pagos pelo cedente. Inadmissibilidade. Disposição de coisa alheia como própria e seus consectários legais que devem ser analisados em autos próprios. Fato típico previsto no art. 171, inc. I, do CP. Precedentes desta C. Câmara. Sentença parcialmente reformada. Recurso da Apelante-ré provido e recurso da Apelante-autora prejudicado.” (Apelação Cível nº [1120261-65.2023.8.26.0100](#), Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 05/02/25).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO. I. Caso em Exame Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o processo executivo apenas em relação à massa falida, prosseguindo a execução contra outras partes envolvidas. Os agravantes alegam que a falência da sociedade e a tutela provisória deferida no incidente de desconconsideração da personalidade jurídica justificam a suspensão da execução também em relação a eles. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se a execução deve ser suspensa em relação aos agravantes, considerando a desconconsideração da personalidade jurídica e a tutela provisória deferida no incidente. III. Razões de Decidir A decretação da falência de um dos devedores não impede a execução contra coobrigados, mas a desconconsideração da personalidade jurídica pode estender a eles os efeitos da falência. A tutela provisória de urgência reconheceu indícios de confusão patrimonial, justificando a suspensão da execução individual para preservar a par conditio creditorum. IV. Dispositivo e Tese Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A desconconsideração da personalidade jurídica no juízo falimentar pode justificar a suspensão da execução individual. 2. A desconconsideração da personalidade jurídica pode vir a estender os efeitos da falência aos agravantes. Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 313, V, "a", 921, I; Lei 11.101/05, art. 6º, II, art. 82-A. Jurisprudência Citada: REsp n. 1.266.666/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 25/8/2011. REsp n. 1.316.256/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 12/8/2013. REsp n. 1.182.620/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe de 4/2/2014. AgInt no REsp n. 1.564.553/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020. REsp n. 1.686.123/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022. TJSP, Agravo de Instrumento 2001996-62.2024.8.26.0000, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, 13ª Câmara de Direito Privado, julgado em 19/03/2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2205450-66.2024.8.26.0000, Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 37ª Câmara de Direito Privado, julgado em 09/09/2024.” (Agravo de Instrumento nº [2320755-98.2024.8.26.0000](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 05/02/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Fiador apresentou embargos à execução, referente a uma carta de fiança por ele emitida, em relação à qual já pagou o valor de R\$2.000.000,00, limite previsto no instrumento. A exequente pediu a atualização monetária do valor previsto. A sentença acolheu os embargos, extinguindo a execução, por ausência de dívida. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se a carta de fiança constitui título executivo extrajudicial e se há necessidade de atualização monetária do limite contratual da fiança. III. Razões de Decidir A carta de fiança não constitui título executivo extrajudicial, conforme entendimento do STJ, ausente título executivo contra a devedora principal. A fiança, limitada a R\$2.000.000,00, não admite interpretação extensiva para incluir atualização monetária não prevista contratualmente, respeitando o princípio da força obrigatória dos contratos. IV. Dispositivo e Tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A carta de fiança não constitui título executivo extrajudicial sem título contra a devedora principal. 2. A fiança limitada não admite atualização monetária sem previsão contratual. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 783, 784, V; Código Civil, arts. 819, 822, 823. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 113.881/MG, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Seção, j. 28.09.2005, DJ 14.11.2005, p. 181. STJ, AgInt no AREsp n. 1.430.913/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.09.2019, DJe de 30.09.2019. STJ, REsp 1.024.691/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.03.2011. STJ, REsp n. 1.482.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.12.2016, DJe de 15.12.2016.” (Apelação Cível nº [1023771-02.2024.8.26.0405](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 05/02/25).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA NO METRÔ – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – Ação indenizatória – Contrato de transporte de pessoas – Queda em interior de coletivo – Culpa exclusiva da vítima – Nexo de causalidade- Ausência – Excludente de responsabilidade – Inteligência art. 14, § 3º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor: – Em contrato de transporte, ausente nexo de causalidade entre o evento e o dano, afastando-se a responsabilidade civil da companhia de indenizar, quando a vítima concorrer com culpa no incidente, incidindo a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1122793-17.2020.8.26.0100](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 05/02/25).

“APELAÇÃO – Ação declaratória c/c indenização por danos materiais – Contrato de credenciamento ao sistema Cielo – *Chargeback* – Negativa de repasse dos valores das vendas realizadas – Abusividade da cláusula que permite a retenção de valores em caso de suspeita de fraude, mesmo após a devida aprovação da transação – Risco da atividade da ré que não pode ser repassado à autora – Determinação de restituição dos valores indevidamente retidos – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1008311-49.2024.8.26.0348](#), Rel. Simões de Almeida, j. 20/02/25).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Produção Antecipada de Provas – Contratos Assessoriais – Conversão do procedimento, de ofício, com aplicação dos termos dos artigos 300 e 398, ambos do CPC – Insurgência que não prospera – Pedido de exibição de documento com dados de transações realizadas entre a Empresa Ré e Empresa não integrante da Lide – Situação excepcional, que empresta peculiaridade relevante à Demanda – Apresentação de documento que envolve terceiro,

estranho aos Autos, protegido pelo sigilo fiscal e empresarial – Aplicação dos dispositivos legais que meramente instaura contraditório no procedimento, e consagra novos requisitos para a apreciação do pedido – Necessidade, diante das peculiaridades do caso concreto – Mera adaptação do procedimento, diante das particularidades da hipótese vertente – Análise do pedido meramente deferido, em atenção aos novos requisitos - Pertinência. Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2301078-82.2024.8.26.0000](#), Rel. Penna Machado, j. 05/02/25).

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA. VÍTIMA DE GOLPE VIA WHATSAPP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROVEDORES DE APLICAÇÕES DE INTERNET. REQUISIÇÃO DE DADOS E IMEI. ART. 22 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. REGISTROS DE CONEXÃO E DE ACESSO À INTERNET ABRANGEM VASTA GAMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, INCLUINDO O IMEI, QUE PERMITEM, DE FATO, IDENTIFICAR E INDIVIDUALIZAR O USUÁRIO E A NATUREZA DE SUA ATIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1060025-16.2024.8.26.0100](#), Rel. César Zalaf, j. 05/02/25).

“Apelação. Embargos à execução de quantia certa estipulada em contrato de compra e venda de quotas sociais. Competência dada pela causa de pedir. Irrelevância da relação jurídica societária subjacente. Pronunciamento anterior da Câmara Reservada de Direito Empresarial. Julgamento de agravo de instrumento por esta Câmara de Direito Privado. Matéria preclusa e decidida em conformidade com a orientação do Grupo Especial de Direito Privado. Decisão posterior da Câmara Especial em conflito de competência que apenas se destina ao controle da competência em primeiro grau de jurisdição. Competência reafirmada. Recurso conhecido. Contrato. Compra e venda de quotas sociais à própria sociedade. Posterior adjudicação das quotas a outros sócios e terceiro formalizada em alteração contratual subscrita pela universalidade dos sócios. Mutações contratuais subjetivas que observou o princípio majoritário e o melhor interesse da sociedade. Inexistência de deliberação social de invalidação de tais atos. Defesa posta em franca contrariedade com a vontade dos sócios. Inadmissibilidade. Subsistência da obrigação de pagar quantia certa relativa a lucros e haveres pela empresa prevista no contrato. Exceção de contrato não cumprido. Cláusula de não-competição e não-solicitação prevista em acordo de acionistas. Inaplicabilidade aos sócios retirantes do contrato de compra e venda das quotas sociais. Ajuste posterior que estabeleceu regime diverso e mais benéfico para regular a saída dos sócios. Causa de pedir genérica em relação ao novo regime, inapta para justificar instrução processual ou a procedência da defesa do devedor. Título executivo exigível. Sentença de improcedência dos embargos mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1125741-58.2022.8.26.0100](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 05/02/25).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - CDC APLICÁVEL AO CASO - DEMANDANTES QUE ADQUIRIAM OS PRODUTOS BANCÁRIOS COMO DESTINATÁRIOS FINAIS - VULNERABILIDADE TÉCNICA EVIDENCIADA - TEORIA FINALISTA MITIGADA - VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO - DESCUMPRIMENTO DE DEVERES ANEXOS - BOA-FÉ E LEALDADE NÃO OBSERVADAS NA RELAÇÃO JURÍDICA - LEGÍTIMA EXPECTATIVA CRIADA PELOS PREPOSTOS DO BANCO, QUE GARANTIRAM A MANUTENÇÃO DO

CAPITAL - INVESTIMENTO DE ALTO RISCO, MAS COM PROTEÇÃO ASSEGURADA PELO GERENTE, SOBRE O QUAL OS AUTORES DEPOSITARAM SUA CONFIANÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA.” (Apelação Cível nº [1185686-39.2023.8.26.0100](#), Rel. Carlos Abrão, j. 05/02/25).

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO JUNTO À PLATAFORMA DO APLICATIVO INSTAGRAM. RESPONSABILIDADE DO FACEBOOK AFASTADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 19 DA LEI DO MARCO CIVIL. EVENTO SEM NEXO DE CAUSALIDADE E/OU IMPUTAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NEGLIGÊNCIA DO AUTOR. OPERAÇÕES COM SENHA, TOKEN E BIOMETRIA FACIAL. APLICAÇÃO DO ART. 14, §3º, II, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1099048-03.2023.8.26.0100](#), Rel. César Zalaf, j. 05/02/25).

Agravo de Instrumento – Incidente de desconconsideração da personalidade jurídica – Deferimento de arresto cautelar de ativos financeiros quando da instauração do procedimento de desconconsideração da personalidade jurídica – Cabimento, no caso - Alegações dos agravantes que não são suficientes para afastar a medida constritiva – Requisitos do artigo 300 do CPC evidenciados – Medida que também encontra amparo no o artigo 799, inciso VIII, do mesmo diploma legal - Decisão que deve ser mantida – Recurso improvido, restando prejudicados os agravos internos interpostos.” (Agravo de Instrumento nº [2329342-12.2024.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 05/02/25).

“Apelação – Ação de produção antecipada de provas – Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC – Autora que descumpriu a determinação de juntada de procuração com assinatura digital certificada junto ao ICP-Brasil, bem como apresentação de comprovante de residência atual – Viabilidade da determinação, em razão de suspeita de fraude – Comando judicial baseado no Comunicado n. 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste E. TJSP – Inteligência, ademais, do artigo 139, inciso III, do CPC, em razão do abundante número de ações temerárias que assolam o Poder Judiciário – Manutenção da extinção da ação, sem resolução do mérito, é medida de rigor – Recurso do autor improvido, com ressalva.” (Apelação Cível nº [1002859-35.2024.8.26.0291](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 05/02/25).

“Ação de cobrança – Transporte marítimo – Procedência – Cerceamento de defesa – Tradução juramentada – Desnecessidade, por envolver linguagem própria dos conhecimentos marítimos – Ausência de prejuízo à defesa dos direitos da apelada – Ilegitimidade passiva afastada – Responsabilidade solidária da ré evidenciada no caso vertente – Ré que participou da negociação com a autora – Ônus da requerida de provar suas alegações – Art. 373, II, do CPC – Irrelevância do Incomterms EXW – Sentença mantida – Recurso da ré improvido.” (Apelação Cível nº [1025378-81.2023.8.26.0309](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 05/02/25).

“APELAÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, SENTENÇA EXTRA-PETITA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DENUNCIAÇÃO DA LIDE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS.

INVESTIDOR NÃO PROFISSIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CADEIA DE CONSUMO. FUNDO DE INVESTIMENTO. CONDOMÍNIO ESPECIAL (ART. 1.361-C do CC). TODAVIA, CDC APLICÁVEL A ENTE DESPERSONALIZADO. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO FUNDO QUANDO DEMONSTRADA GESTÃO TEMERÁRIA E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICA MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, À MARGEM DA LEGALIDADE, CONSOANTE SE EXTRAÍ DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DA CVM Nº 19957.009152/2018-34. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RÉS CONFIGURADA. NECESSÁRIO O RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE". SENTENÇA MANTIDA, RECURSOS IMPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1018711-24.2023.8.26.0004](#), Rel. César Zalaf, j. 05/02/24).

“Ação declaratória de existência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais - Fretamento aéreo – Atraso de voo - Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré alegando preliminar de prescrição e, no mérito, o afastamento da indenização por danos materiais fixada – Prazo de prescrição quinquenal – Art. 206, § 5º, I, Código Civil – Prescrição não configurada – Interrupção do prazo prescricional que ocorre somente em caso de citação válida, o que não houve na hipótese vertente, uma vez que restou declarada sua nulidade por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 2296054-10.2023.8.26.0000 – Lapso temporal que não atingiu o prazo prescricional quinquenal – Atraso de voo, admitida pela empresa ré, que ocasionou a contratação de outra empresa de táxi aéreo – Caracterização de fortuito interno, não eximindo a empresa de sua responsabilidade objetiva – Falha na prestação de serviço configurada – Demandante que faz jus à indenização por danos materiais – Manutenção da r. sentença que é de rigor – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1042186-51.2019.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 21/02/25).

“Ação de nulidade de cobrança – Procedência parcial – Irresignação da corré Uber e da autora – Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Uber – Relação de consumo – Empresa ré que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, sendo responsável pelo defeito na prestação de serviço – Cadeia de Consumo – Falha na prestação de serviço caracterizada – Preliminar afastada - Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha aos réus demonstrarem a regularidade e legitimidade da cobrança de viagens operadas pela Uber – Ausência de prova para tanto – Cobrança que deve ser afastada, restituindo-se em dobro, os valores pagos a este título pela autora, nos termos do art. 42, § único, do CPC - Ocorrência de dano moral configurada – Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6º, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Montante arbitrado pela douta Magistrada que merece ser mantido – Manutenção da r. sentença que é de rigor – Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1000871-98.2024.8.26.0025](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 21/02/25).

“Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Ação de exibição e documentos convertida em perdas e danos – Impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de erros nos cálculos apresentados pelo exequente -Rejeição – Impugnação genérica pelo agravante a respeito dos cálculos demonstrados pelo exequente, ora agravado – Executado que, intimado a manifestar-se sobre os cálculos, deixou decorrer o prazo concedido – Pedido de reconsideração que não tem o condão de suspender ou interromper prazo processual - Decisão que merece ser mantida – Recurso

improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2380034-15.2024.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 21/02/25).

“Agravado de Instrumento – Incidente de Desconsideração da personalidade jurídica – Procedência - Reconhecimento da confusão patrimonial entre a empresa executada e outras empresas pertencentes à sócios e diretores administrativo em comum, com a consequente desconsideração inversa da personalidade jurídica desta recorrente – Reconhecimento do grupo econômico UNIESP - Admissibilidade – Requisitos do art. 50 do Código Civil evidenciados – Deferimento do pedido de recuperação judicial da devedora principal que não enseja na suspensão da execução dos devedores solidários - Hipótese em que a obrigação dos devedores solidários é autônoma e independe da situação da empresa em recuperação judicial – Artigos 49, § 1º, e 59 da Lei 11.101/05 – Súmula 581 do E. Superior Tribunal de Justiça – Prosseguimento da execução em relação aos coobrigados é medida que se impõe – Decisão mantida - Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2263975-41.2024.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 21/02/25).

“Agravado de Instrumento – Execução por Título Extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de fraude à execução em decorrência da Escritura de Cessão de Direitos Hereditários - Pressupostos para a caracterização da fraude à execução evidenciados no caso – Executada que cedeu os direitos da herança que receberia em razão do falecimento do seu pai em favor de sua filha – Data da lavratura da Escritura em que já tramitava a execução de origem capaz de reduzir a executada à insolvência – Ausência terceiros de boa-fé na operação, por se tratar de familiares da executada – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada para declarar o reconhecimento de fraude à execução e, por conseguinte, a ineficácia da Escritura de Cessão de Direitos Hereditários – Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2232517-06.2024.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 21/02/25).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Ação de indenização. Transporte de coisas. Vale-pedágio. Ressarcimento dos valores pagos a título de pedágio. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Preliminares de cerceamento de defesa e incompetência territorial. Afastamento. MÉRITO. Ausência de prova do pagamento antecipado do Vale-Pedágio. Valor do Vale-Pedágio que deveria ser antecipado e destacado nos termos da Lei n.º 10.209/2001. Requerente que comprovou a prestação de serviços de transportador autônomo de carga à requerida, que recebeu pelos fretes realizados e que nos valores recebidos não se incluía o valor do vale-pedágio, sofrendo descontos indevidos a título de emissão dos CIOTs, demonstrado que pagou por conta própria os custos com pedágio nos fretes realizados. Ré que não se desincumbiu do ônus do art. 373, inciso II do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1004050-03.2022.8.26.0157](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 03/02/25).

“Direito civil. Ação ordinária. Contrato de custódia. Restituição de valores. Recursos de ambas as partes. Recurso do réu não provido e recurso da autora não provido. I. Caso em Exame 1. Ação ordinária ajuizada, visando a declaração da intenção das partes em contrato de custódia e a restituição de valores cobrados indevidamente. A sentença condenou o réu a restituir R\$ 650.053,52

à autora. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade da cláusula contratual referente à remuneração dos serviços de custódia e (ii) a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e de atualização monetária de acordo com o dólar vigente da data do pagamento. III. Razões de Decidir 3. RECURSO DO RÉU. O contrato de representação foi precedido de proposta na qual constou como remuneração a título de taxa de custódia o valor mínimo anual de USD 35.000,00. No contrato, na cláusula relativa à remuneração, constou o valor mínimo mensal de USD 35.000,00. No período de 2006 a 2011 o contrato foi cumprido, nos exatos termos da proposta, até o apontamento de erro pelo réu e a retenção de valores. A cláusula contratual deve ser interpretada conforme a intenção das partes e a prática de mercado (artigos 112 e 113, CC). A proposta de acordo obriga o proponente (art. 427 do CC). Princípio da boa-fé objetiva. De rigor prevalecer a real intenção das partes que por mais de 5 (cinco) anos cumpriram a avença segundo os termos lançados na proposta. Recurso não provido. 4. RECURSO DA AUTORA. Pretensão à restituição em dobro e à correção monetária com base no dólar americano. Inaplicabilidade do CDC ao caso. Requisitos do art. 940 do CC não preenchidos. Demanda ajuizada pela própria autora. Inexistência de prova de má-fé do réu na cobrança de valores que entendeu devida por força de interpretação de dispositivo contratual. Pretensão à correção monetária com base no dólar. Impossibilidade. Forma de atualização monetária não prevista em contrato. De acordo com a orientação do C. STJ, como meio de vedar o enriquecimento sem causa, a dívida contraída em moeda estrangeira deve ser corrigida por índices nacionais (REsp nº 1323219/RJ). IV. Dispositivo e Tese 5. Recursos do réu não provido e recurso da autora não provido. Tese de julgamento: 1. A interpretação contratual deve atender à intenção das partes e à boa-fé. 2. A proposta vincula o proponente. 3. A restituição em dobro requer má-fé comprovada, não presente no caso. Legislação Citada: CC, arts. 112, 113, 178, II, 427, 940. CPC, arts. 141, 329, 492, 1.013, § 1º, 1.030, V, 85, § 11. Jurisprudência Citada: STF, Súmula nº 159. STJ, Recurso Especial nº 1323219/RJ, julgado pela Terceira Turma em 27/08/2013, Relatora Ministra Nancy Andrighi.” (Apelação Cível nº [1103634-35.2013.8.26.0100](#), Rel. Achile Alesina, j. 11/02/25).

“Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Contrato de empréstimo com cláusula abusiva de bloqueio de aparelho celular em caso de inadimplência. Inadmissibilidade. Violação à boa-fé objetiva e aos princípios do CDC. Indenização por danos morais arbitrada em R\$ 8.000,00. Recursos do réu e do autor não providos. I. Caso em exame Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, em que o autor alega que, após inadimplemento contratual em empréstimo de R\$ 200,00, teve seu celular bloqueado pela ré, inviabilizando o exercício de sua profissão. Sentença de procedência que declarou abusiva a cláusula contratual de bloqueio, determinou o desbloqueio do aparelho, proibiu novos bloqueios e fixou indenização por danos morais em R\$ 8.000,00. Recursos interpostos por ambas as partes. II. Questão em discussão 2. Duas questões centrais: (i) a validade da cláusula contratual de bloqueio do aparelho celular como meio de cobrança; (ii) a adequação do valor arbitrado para a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A cláusula contratual que autoriza o bloqueio remoto do aparelho celular do consumidor em caso de inadimplência é abusiva, por violar o art. 51, IV, do CDC, que veda cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade. 4. O bloqueio do aparelho celular, bem essencial na sociedade contemporânea, causa gravame desproporcional ao consumidor, configurando ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Quanto aos danos morais, o valor de R\$ 8.000,00 arbitrado pelo juízo de origem atende às funções punitiva e

compensatória da indenização, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Descabimento do pedido de majoração pelo autor e de redução pelo réu. "Quantum" indenizatório bem assentado, que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram devidamente arbitrados, incidindo majoração em razão do desprovimento do recurso da ré, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos não providos. Tese de julgamento: "É abusiva a cláusula contratual que permite o bloqueio remoto do aparelho celular do consumidor em caso de inadimplência, por violar o disposto no art. 51, IV, do CDC. A indenização por danos morais arbitrada em R\$ 8.000,00 é suficiente e adequada para reparar os prejuízos imateriais suportados." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: Precedentes do TJSP." (Apelação Cível nº [1033838-05.2022.8.26.0564](#), Rel. Achile Alesina, j. 11/02/25).

“Apelação Cível. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. 1. Jurisdição.

Ação indenizatória decorrente de descumprimento de contrato de prestação de serviços, celebrado com corretora de câmbio on line, que viabiliza transferências de dinheiro para contas abertas em outros países, com ou sem conversão de moeda, e que oferece aos clientes conta digital multimoeda. Avença celebrada pelo autor na ambiência digital da internet, quando se encontrava no Continente Europeu, a trabalho. Competência da autoridade judiciária brasileira, para processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Inteligência do art. 22, inc. II, do CPC. Autor que residia na Europa, e atualmente reside na África, para fins de trabalho, mas que mantém domicílio com mulher e filhos no Brasil, para os quais envia os estímulos de sua atividade profissional. A residência, sem ânimo definitivo, não caracteriza o domicílio da pessoa natural, sendo certo que a ausência temporária do domicílio não o descaracteriza como local de centralidade das atividades jurídicas da pessoa. Inteligência do art. 70 do Código Civil. Ademais, no plano dos fatos, a empresa de tecnologia financeira, embora sediada em Londres, opera no Brasil por intermédio de sociedade na qual figura como sócia controladora e que desempenha a mesma atividade, e por isso deve ser considerada domiciliada no Brasil, nos termos do art. 21, inc. I e parágrafo único do CPC, o que também atrai a jurisdição brasileira para processamento e julgamento da ação. **2. Ilegitimidade passiva.** Alegação da parte ré, Wise Brasil, de que o autor celebrou o contrato impugnado com Wise Europe, do que resultaria sua ilegitimidade passiva ad causam. Inocorrência. Corretora de câmbio on line, que viabiliza transferências de dinheiro para contas abertas em outros países, com ou sem conversão de moeda, e que oferece aos clientes conta digital multimoeda. Plataforma digital que opera sob um único domínio na internet (<https://wise.com>). Formalmente, resta caracterizado um grupo econômico, composto por sociedades com personalidades jurídicas, sob direção econômica unitária, do que decorre a legitimidade da Wise Brasil para representar os interesses e responder pelas obrigações de Wise Europe, porquanto não noticiada nos autos a existência de sede no Brasil. No plano dos fatos, o grupo se apresenta, na internet, como uma única empresa com diversos estabelecimentos, a matriz, de direção e planejamento, e as filiais, extensões da matriz que desenvolvem a mesma atividade e seguem a mesma cultura organizacional. Incidência do disposto no art. 75, X e § 3º, do CPC, no art. 28 § 2º do CDC. **3. Ação indenizatória.** Bloqueio de quantia depositada pelo autor, em Euros, em conta mantida pela ré. Falha na prestação do serviço caracterizada. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Não poderia a ré ter procedido à abertura da conta, e aceitado o depósito do autor, para só depois exigir a documentação necessária à regularidade da contratação, privando o autor do numerário, sob a alegação de incompletude documental. Encerrada a conta, a parte ré

criou toda sorte de dificuldades para restituir o numerário, quando, de acordo com a boa-fé processual, deveria ter disponibilizado a opção de restituir o dinheiro pelo mesmo modo pelo qual efetuado o depósito. Práticas abusivas caracterizadas. Inteligência do art. 51, inc. IV, do CDC. Dever de reparar os danos causados. Restituição do valor bloqueado que se impõe. Dano moral in re ipsa, daquele sofreu constrição patrimonial, por sujeito de direito privado, sem justificativa legal para tanto. Indenização de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do evento lesivo, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Quantum indenizatório fixado com parcimônia. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o termo inicial da correção monetária da indenização na data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ. **4. Aplicação da taxa SELIC.** Matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício pelo julgador. Até o início da vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária, a contar da prolação da sentença, e os juros legais de mora de 1% ao mês, desde a citação, incidem conforme os índices legais adotados pela Tabela Prática de Cálculos do TJSP. A partir da referida lei, que alterou a regência desses consectários legais: (a) correção monetária com base no IPCA (art. 389, § único, CC); (b) e os juros de mora com base na taxa referencial da SELIC, deduzido aquele índice de atualização monetária (IPCA) (art. 406, § 1º, do CC). **5. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido, com determinação de ofício.**” (Apelação Cível nº [1020807-78.2024.8.26.0100](#), Rel. Elói Estevão Troly, j. 28/01/25).

“Apelação. Contrato de prestação de serviço de assistência técnica por prazo indeterminado. Rescisão unilateral e sem aviso prévio. Multa compensatória. Pedido de indenização por dano material e dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Preliminar em contrarrazões. Impugnação à apreciação do pedido de justiça gratuita. A existência de alguns bens, sem indícios de potencial para produzir frutos relevantes, ou de patrimônio que exteriorize pelo menos uma razoável capacidade financeira, não obsta o direito à justiça gratuita. Comprovação da insuficiência financeira atendida, em análise perfunctória, diante das circunstâncias do caso concreto. Hipossuficiência caracterizada. Impugnação rejeitada. Preliminar em contrarrazões. Preclusão temporal da discussão sobre a notificação prévia. Inovação recursal. Ausência de impugnação da parte recorrente à notificação de aviso prévio por ocasião da réplica e da manifestação de provas, somente vindo a fazê-la nas razões recursais. Pretensão que se reveste de indevida inovação em sede recursal. Inadmissibilidade de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Mérito. Autor que celebrou contrato de prestação de serviço de assistência técnica autorizada e manutenção em aparelhos com a ré (fls. 30/36). Rescisão unilateral e sem aviso prévio. Imediato bloqueio da loja autora. Registros de atendimento perante a ré, sem que o problema fosse esclarecido e/ou resolvido (fls. 37, 38, 49/51 e 69/70). Autor que encerrou as atividades empresariais, devolveu o imóvel alugado e demitiu vários funcionários (fls. 71/101). Documentos anexados aos autos que conferem verossimilhança às alegações da parte autora. Descumprimento contratual de aviso prévio de 30 dias (cláusula 8.1 - fls. 32). Multa por inadimplemento contratual. Cláusula 11.1 (fls. 34). 10% sobre a média de faturamentos pela Samsung à SAS nos 3 meses anteriores à data da infração. Indenização reconhecida. Montante devido a ser apurado em fase de liquidação de sentença. Dano material não verificado. Pedido de indenização pelos valores despendidos com multa do contrato de aluguel, verbas rescisórias pela demissão dos funcionários e despesas com a manutenção da empresa aberta após a rescisão contratual. Pretensão de indenização no valor de R\$ 54.894,06. Despesas que não podem ser imputadas à parte ré. Inexistência de contrato de exclusividade (cláusula 1.1 - fls. 30). Teoria do

risco do negócio. Despesas que são de responsabilidade do autor. Dano moral. Pessoa jurídica. No caso vertente, a falha da ré não tem envergadura suficiente para atingir o bom nome, a credibilidade, ou a imagem da parte autora. Não há comprovação de que o apelante tenha sofrido dano à sua reputação. A conduta da parte demandada não ofendeu a honra objetiva da parte demandante, não ensejando, portanto, a pretendida reparação por dano moral. Sentença reformada apenas para condenar a parte ré ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 11.1 (fls. 34). **Recurso provido, em parte.**” (Apelação Cível nº [1042257-85.2021.8.26.0002](#), Rel. Carlos Ortiz Gomes, j. 25/02/25).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução de título com base em nota promissória em moeda estrangeira - Incompetência do Juízo de origem - Inocorrência - Validade da cláusula de eleição de foro já apreciada em sede de agravo de instrumento - Preclusão - Eventual demanda em curso perante tribunal estrangeiro que não induz litispendência - Art. 24, do CPC - Precedentes - Multa contratual decorrente do inadimplemento contratada em 50% do valor da promissória - Vedação ao enriquecimento sem causa - Percentual excessivo e sujeito à redução para dez por cento, com base nos arts. 413, 421 e 422, todos do CC - Conversão da moeda estrangeira para a nacional - Data do efetivo pagamento que deve ser considerada para aferição do câmbio utilizado - Precedentes - Custas e despesas processuais que devem ter 25% suportadas pelos embargantes e o percentual restante pelo embargado - Honorária sucumbencial devida pelos apelantes fixada em dez por cento sobre o valor exequendo remanescente, enquanto o recorrido remunerará o advogado dos recorrentes em dez por cento sobre o proveito econômico obtido por estes com a demanda (quarenta por cento da multa então cobrada, cuja abusividade foi reconhecida), vedada a compensação das verbas desta natureza - Apelação parcialmente provida, para reduzir o percentual da multa contratual de cinquenta por cento para dez por cento sobre o valor estampado na nota promissória, objeto da execução, e fixar os ônus sucumbenciais nos termos acima.” (Apelação Cível nº [1100597-19.2021.8.26.0100](#), Rel. Mendes Pereira, j. 25/02/25).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação de indenização - contrato de transporte - atropelamento de passageiro que desembarcou para socorrer outra passageira que se acidentou ao descer do ônibus - inadequada prestação dos serviços - responsabilidade objetiva da empresa - obrigação de indenizar reconhecida independente da culpa de terceiro - culpa concorrente da vítima não demonstrada - acidente que causou fratura de membro inferior do autor - danos morais devidos - valor da indenização mantido - juros de mora contados a partir da citação - compensação do valor do DPVAT impossibilitada pela falta de prova do pagamento ao autor responsabilidade contratual - recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1012243-36.2022.8.26.0309](#), Rel. Coutinho de Arruda, j. 25/02/25).

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI ACOLHIDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO DE EXECUÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - ANÁLISE ACERCA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE APARELHA O PROCESSO EXECUTIVO QUE PODE SER ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, ISTO EM RAZÃO DE SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONTRATOS DE DESCONTO DE TÍTULOS QUE NÃO SE

CONSTITUEM EM DOCUMENTOS HÁBEIS AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO, EXCETO SE ACOMPANHADOS DE CÓPIA DOS TÍTULOS QUE SE INDICA INADIMPLIDOS, O QUE INOCORREU NA HIPÓTESE DOS AUTOS – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – ACERTO DA R. SENTENÇA – REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1º GRAU, QUE SE MOSTRA MAIS QUE SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1112083-30.2023.8.26.0100](#), Rel. Simões de Vergueiro, j. 25/02/25).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO - Transporte aéreo – "Overbooking" – Passageiro impedido de embarcar em voo previamente contratado – Remanejamento para outro horário – Autor que chegou no destino final com mais de 10 horas de atraso, comprovando a perda de compromissos profissionais – Dano moral caracterizado – Fixação em R\$10.000,00 – Valor condizente com as peculiaridades do caso concreto, sendo descabida qualquer redução – Ação procedente. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1010171-39.2023.8.26.0019](#), Rel. Eduardo Velho, j. 16/02/25).

“Agravo de instrumento - Incidente de desconconsideração da personalidade jurídica - Decisão que concede arresto cautelar - Decisão proferida ainda no início do incidente - Medida excepcionalíssima que exige demonstração segura dos pressupostos legais do arresto e também da tutela - Ausência de requisitos autorizadores dos arts. 300 e 301, CPC - Ante a excepcionalidade da medida, necessário aguardar o deslinde do presente incidente de desconconsideração da personalidade jurídica instaurado - Gravidade da medida que não pode ser imediatamente imposta à parte que ainda não foi incluída no polo passivo da execução - Prematura a ordem de constrição de valores concedida - Decisão reformada - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2281661-46.2024.8.26.0000](#), Rel. Irineu Fava, j. 26/02/25).

“APELAÇÃO DA RÉ. PREPARO. Pedido de assistência judiciária indeferido. Concessão de prazo para recolhimento. Inércia do recorrente. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DAS AUTORAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. Bloqueio indevido da carga importada. Pedido cominatório para a retirada dos impedimentos sistêmicos que inviabilizavam a liberação das mercadorias. Perda superveniente do objeto, anterior à citação. Transportadora citada em momento posterior à liberação do entrave existente junto ao sistema mercante. Utilidade do provimento jurisdicional que já havia desaparecido antes da angularização da relação jurídico-processual. Sentença de extinção mantida. Legitimidade passiva. importação viabilizada a partir de uma cadeia logística de contratos, da qual a agente ZHL e a transportadora Hapag-Lloyd fazem parte, o que atrai a responsabilidade solidária pelos prejuízos causados às autoras. Inteligência do artigo 756 do Código Civil. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença reformada nesse ponto, com correção de erro material existente no relatório. Sucumbência fixada em sentença que deverá ser suportada pelos réus, de forma solidária, pois vencidos em relação ao pedido indenizatório. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1023054-38.2023.8.26.0562](#), Rel. Afonso Bráz, j. 26/02/25).

“Prestação de serviços – Transporte marítimo internacional de mercadoria – Questão preliminar – Nulidade da sentença – Não ocorrência – Fundamentação adequada – Observância ao artigo 489, § 1º do CPC, e artigo 93, IX da Constituição da República – Questão de mérito – Danos advindos à mercadoria adquirida/importada durante o transporte terrestre, em território nacional – Falha na prestação de serviços – Legitimidade passiva e responsabilidade civil da empresa agente de cargas – Reconhecimento – Efetiva intervenção na execução do contrato de transporte e cobrança do frete – Coordenação da logística, e contratação da transportadora – Empresas integrantes da cadeia de transporte – Responsabilidade solidária pelo evento danoso – Reconhecimento - Artigo 756 do Código Civil – Precedentes – Perdas e danos – Lucros cessantes – Artigo 402 do Código Civil – Não comprovação – Existência de previsão objetiva de ganhos que não se presume – Equipamento avariado que sequer ingressou na unidade produtiva da empresa – Não comprovação da média mensal de produtividade e nexo causal da projeção de lucro e a não agregação da máquina avariada na unidade fabril da autora – Inobservância do artigo 373, I, do CPC – Danos hipotéticos ou meramente presumidos que não são indenizáveis – Pretensão afastada – Limitação do dever de indenizar ao prejuízo material (danos emergentes) – Sentença reformada em parte – Sucumbência recíproca caracterizada – Artigo 86, 'caput', do CPC. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1138002-21.2023.8.26.0100](#), Rel. Henrique Rodruigero Clavisio, j. 17/02/25).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REGRESSO - DANO MATERIAL - SEGURO-VIAGEM - EXTRAVIO E DANOS À BAGAGEM - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA SEGURADORA AUTORA. 1. LEGISLAÇÃO - Seguradora que se sub-roga nos direitos dos segurados (artigo 786 do Código Civil) - Aplicação, portanto, do disposto quanto aos contratos de transporte no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, no Código Brasileiro de Aviação e nas Convenções Internacionais de Varsóvia e Montreal (Tema de Repercussão Geral 210 do STF) - Necessidade, contudo, de se verificar a existência de eventual falha na prestação do serviço pela companhia aérea e de efetivo nexo causal entre sua conduta e os prejuízos materiais que foram objeto de reparação pela seguradora requerente aos passageiros. 2. CASO CONCRETO. 2.1. Sinistro relativo ao passageiro L.F.H. - Gasto ocorrido em loja "duty free" no aeroporto de Cancun - Ausência, contudo, de detalhamento dos itens adquiridos, não se sabendo se as compras teriam, de fato, relação com a perda da bagagem - Nexo causal não evidenciado - Regresso inviável. 2.2. Sinistro relativo a D.L. - Efetiva demonstração do nexo causal - Prova documental - Formulário juntado que evidencia a ciência dos prepostos da companhia aérea em relação ao dano ocorrido à mala da passageira (quebra de uma roda) - Gasto custeado pela seguradora - Ressarcimento devido pela companhia aérea - Sentença reformada nesse aspecto. 2.3. Sinistro relativo a M.C. - Liame causal também comprovado - Documentação acostada que confere verossimilhança à argumentação da seguradora - Consoante demonstrado na narrativa inserida pela passageira no formulário preenchido, esta apenas não formulou reclamação imediatamente no guichê da companhia aérea porque, no momento da retirada da bagagem no aeroporto, não notou a rasgadura ocorrida na parte inferior da mala, que constatou apenas ao chegar a sua residência - Gasto custeado pela seguradora - Ressarcimento devido - Sentença reformada também nesse particular. 3. DISPOSITIVO - Sentença reformada em parte - Demanda julgada procedente em maior extensão - Honorários sucumbenciais majorados para R\$ 1.200,00.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007977-80.2024.8.26.0003](#), Rel. Sergio Gomes, j. 17/02/25).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INCONFORMISMO DA EMPRESA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela empresa ré suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pleiteando a improcedência da demanda. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificação de: (i) eventual ilegitimidade passiva da apelante; (ii) responsabilidade ou não da ré pela demora no recebimento da mercadoria pela empresa destinatária da carga transportada pelo recorrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ilegitimidade passiva não configurada. 4. A responsabilidade de ambas (empresa apelante e destinatária) pelo pagamento do frete no transporte rodoviário de cargas em favor do recorrido é solidária, nada impedindo que posteriormente a suplicante ajuíze ação regressiva contra a destinatária, imputando-lhe a responsabilidade pela demora no recebimento da mercadoria transportada. 5. Aplicação do disposto do art. 11, §5º, da Lei 11.442/07, ultrapassado o prazo máximo de 5 horas para carga e descarga do veículo, será devido ao transportador a importância equivalente a R\$ 1,38 por tonelada/hora ou fração. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença mantida. 7. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1012859-39.2021.8.26.0020](#), Rel. Helio Faria, j. 21/02/25).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução por título extrajudicial. Carta de fiança. Garantia de contrato de cessão de direitos creditórios. Sentença vergastada que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução. Questões atinentes à ocorrência do evento de resolução do contrato e à possibilidade de o exequente suspender o pagamento das duas últimas parcelas do preço de aquisição, o que o autorizaria (ou não) a executar a cláusula que estabeleceu o preço de resolução, a consubstanciar matérias que demandam maior investigação, tornando necessária a produção e a análise de prova. Inadequação da via processual eleita. Exceção de pré-executividade que é meio processual excepcional de defesa, que está reservada às matérias que o juiz possa conhecer de ofício e que não demandem a produção ou a análise de prova. Hipótese, outrossim, em que os executados suscitaram tal questão após a apresentação da exceção de pré-executividade, sem a concessão de oportunidade para manifestação acerca do tema ao exequente. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sentença anulada. Exceção de pré-executividade rejeitada. Determinação de prosseguimento da execução. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1095559-21.2024.8.26.0100](#), Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 09/12/25).

“Agravado de instrumento. Ação de execução para a entrega de coisa incerta. Contratos de compra e venda de soja em grãos. Decisão que defere pedido de conversão da execução de entrega de coisa em perdas e danos, na forma prevista no art. 809 do CPC, acolhendo os cálculos de liquidação trazidos pela exequente. Reforma parcial. 1. Coisa julgada. Inocorrência. Circunstância de a executada ter, em momento antecedente, renunciado ao direito sobre o qual se fundava ação revisional dos contratos ora em execução não interferindo no direito de pleitear ela a correta mensuração dos danos oriundos do inadimplemento a que supostamente deu causa, mediante a

aplicação do critério "washout". **2. Liquidação.** Objetivo de demonstrar e quantificar os prejuízos derivados do inadimplemento da obrigação de entrega contraída nos contratos exequendos, na forma prevista no art. 809, §2º, do CPC. Procedimento ensejando ampla discussão sobre tudo o que possa interferir na quantificação dos alegados danos, não sendo o caso de deixar tais questões para decisão em embargos à execução. **3. Parecer jurídico.** Elemento não se encaixando no conceito de prova, mas caracterizando mera peça de reforço de argumentação. Indiferente, assim, a suposta falta de isenção do parecerista. Precedentes. **4. Cerceamento de defesa.** Inexistência. Prova dos autos não deixando dúvida sobre a existência e os termos dos contratos trazidos pela exequente para demonstrar os valores por ela desembolsados para substituir os produtos não entregues pela executada. Aspectos esses, aliás, não impugnados na peça de defesa. Desnecessárias, portanto, outras provas dessas alegações, sabido que a prova se destina à demonstração de fatos controvertidos. **5. Cláusula de "washout".** Inviável exigir absoluta identidade dos contratos em confronto para aferição do prejuízo experimentado pelo credor com a compra, em substituição, do produto não entregue pelo devedor. Basta a similitude dos contratos, o que se verifica na hipótese em exame. Por outro lado, não há significado na circunstância de os contratos exequendos terem sido celebrados para fins de exportação do produto, ao passo que os contratos apresentados para a demonstração do prejuízo assinalarem a destinação do produto para o mercado interno. Interessa que se trata de produto fungível por excelência, a ensejar a conclusão de que a soja adquirida para suprir o inadimplemento do devedor o foi, em verdade, para cobrir o desfalque de armazenamento dos silos da credora. Diferença de destinação do produto, na comparação dos contratos em questão, apenas tendo relevo para fins tributários. **6. Diversidade de tratamento tributário dos contratos.** Negócios celebrados entre as partes, envolvendo a aquisição de soja para exportação, que não se sujeitariam à incidência do ICMS, nos termos do que dispõe o art. 155, §2º, X, letra "a", da Constituição Federal. Contratos celebrados em substituição que, por seu turno, destinando-se à aquisição de soja para o mercado interno, submeteram-se à incidência do ICMS. Cenário impondo concluir que a exequente se apropriou do crédito referente ao ICMS recolhido ou que haveria de ter sido recolhido pelos vendedores dos produtos, em função do sistema de compensações do citado tributo. Assim e uma vez que o ICMS vem embutido no preço, é de rigor subtrair dos valores pagos pela exequente para a aquisição de soja dos terceiros o quanto ela se apropriou a título de ICMS. **7. Cumulação da cláusula penal compensatória e da indenização por perdas e danos.** Verbas em questão tendo por fundamento fato idêntico, vale dizer, o inadimplemento da obrigação. Disposição contratual prevendo tal cumulação contrária ao texto expresso da regra cogente do art. 416, parágrafo único, parte final, do CC. Possibilidade de reconhecimento e correção dessa ilegalidade em qualquer grau de jurisdição ordinária, até mesmo de ofício. Precedentes. 7.1. Circunstância de se tratar de contrato empresarial não autorizando desconsiderar tal vistosa afronta à citada norma de ordem pública, tanto porque não há perfeita simetria entre as sociedades empresárias participantes do negócio e porque se trata de contratos de adesão, em que a exequente figurou como predisponente. Necessidade de a multa contratual em questão ser computada como parte integrante das perdas e danos, nos termos do aludido dispositivo legal. **8. Dispositivo:** decisão agravada parcialmente reformada, para que, por meros cálculos, (i) haja a dedução dos valores apropriados pela agravada a título de crédito do ICMS do cômputo das importâncias por ela despendidas para a aquisição da soja destinada a substituir o produto não entregue pela agravante, consoante as diretrizes estabelecidas no item "14", acima; (ii) o que se cobra a título de "multa" seja computado como parte integrante das perdas e danos. **9. Honorários de sucumbência.** Verba devida ao advogado da executada, diante da litigiosidade verificada nesta

liquidação, e sem prejuízo, é claro, dos honorários que serão devidos ao advogado da credora, na execução. Precedentes. Honorários da liquidação que se arbitra em 10% sobre o proveito econômico que advirá à executada deste julgamento. **Rejeitaram as preliminares, deram parcial provimento ao agravo e, de ofício, afastaram a cumulação das perdas e danos com a cláusula penal compensatória.** (Agravo de Instrumento nº [2214001-35.2024.8.26.0000](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 17/02/25).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“REGRESSIVA DE SEGURO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. Sentença de parcial procedência, com extinção sem julgamento do mérito da lide secundária. Irresignação de ambas as partes. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não verificação. Empresa filial ou sucursal, criada no Brasil, tem poderes de representação da empresa estrangeira, que é sócia e pertencente ao mesmo conglomerado econômico. Teoria da Aparência. Legitimidade passiva "ad causam" da empresa filial ou sucursal verificada. MÉRITO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. Recentes julgados da Corte Suprema que reconhecem a aplicação do entendimento sedimentado no julgamento do Tema 210 de seus Recursos Repetitivos aos transportes de cargas. Responsabilidade objetiva da transportadora pelos serviços prestados. Agente de carga que assume a responsabilidade pela operação de transporte de mercadorias. Responsabilidade solidária das empresas formadoras da cadeia de transporte. Elementos fáticos retratados nos autos impõem concluir que as avarias nas mercadorias decorreram do transporte. INDENIZAÇÃO TARIFADA. Possibilidade. Segurada que deixou de contratar a extensão da responsabilidade da transportadora, nos termos do item "3" do artigo 22, do Decreto nº 5.910/2006, não tendo indicado o valor real da carga. Dolo ou culpa consciente igualmente não demonstradas. Excepcionalidade prevista no item "5" do referido artigo que, ademais, não tem aplicação ao caso de transporte de cargas, mas tão somente de pessoas ou extravio de bagagens. Sentença reformada, para julgar procedente a lide secundária. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1124246-47.2020.8.26.0100](#), Rel. Maria Salete Corrêa Dias, j. 17/02/25).

“Ação indenizatória. Contexto dos autos que revela a falha na prestação dos serviços pela ré. Atraso de voo que provocou a chegada ao destino com 24 horas de atraso. Situação que provocou danos morais. Valor da indenização mantido. Coautora-apelante que não provou estar presente nos eventos em discussão. Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1002026-08.2024.8.26.0003](#), Rel. Luis Carlos de Barros, j. 26/02/25).

“DANOS MORAIS – A falha de serviço consistente na ausência de prestação de assistência material ao consumidor lesado em hipótese de atraso considerável ou cancelamento de voo, sem oferecimento de alimentação, caso dos autos, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência - Indenização por danos morais fixada na quantia de R\$6.072,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ausente recurso desprovido da parte contrária, incabível a majoração da verba honorária sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11,

do CPC, pleiteada pelas partes apelantes. Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1012557-56.2024.8.26.0003](#), Rel. Rebello Pinho, j. 26/02/25).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA – AVARIAS EM MERCADORIA - Sentença de improcedência - Apelação da autora - Documentação juntada com a petição inicial que não demonstra de forma suficiente que as avarias constatadas pela segurada, quando da chegada ao destino final, ocorreram durante o transporte aéreo - Precedente desta C. Corte - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1063511-09.2024.8.26.0100](#), Rel. Fábio Podestá, j. 05/02/25).

“REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor vítima do golpe da falsa venda de veículo, através de anúncio em rede social. Transferência da importância feita espontaneamente pelo requerente ao terceiro estelionatário. O fato de o réu ser o administrador da conta para onde foi encaminhado o montante não o torna responsável pela fraude. Requerido é mero intermediador da ordem de pagamento emanada pelo requerente, não tendo nenhuma ingerência sobre a operação realizada. Ausente ilícito praticado pelo apelado. Falha na prestação dos serviços não demonstrada. Excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da vítima, a qual não agiu com as cautelas mínimas antes de efetuar a transação. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006655-25.2023.8.26.0079](#), Rel. Paulo Alcides, j. 17/02/25).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO RURAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS, ENCARGOS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS EMBARGANTES. 1. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. DESCABIMENTO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO. INUTILIDADE DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 3. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RATIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTA E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 4. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. MAJORAÇÃO DE JUROS QUE NÃO INFRINGIU OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES (RESOLUÇÃO CMN Nº 4.903, DE 29 DE ABRIL DE 2021; MANUAL DO CRÉDITO RURAL; MCR 2.6.9). RENEGOCIAÇÃO QUE ENVOLVEU DIVERSOS TIPOS DE EMPRÉSTIMOS, E NÃO SÓ CRÉDITO RURAL. 5. ENCARGOS MORATÓRIOS LIVREMENTE PACTUADOS, SEM INCIDÊNCIA DE TAXAS ABUSIVAS. 6. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM O DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXAGERADA. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. TJSP. 7. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. 8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1092117-47.2024.8.26.0100](#), Rel. Júlio César Franco, j. 30/01/25).

“Apelação Cível. Ação de inexigibilidade de débito c.c pedido de indenização por danos materiais. Sentença de extinção sem julgamento de mérito em relação a uma das corrés e de procedência dos pedidos em relação às demais. Inconformismo da autora e demais corrés supérstites. Cláusula de eleição de foro internacional. Inteligência do artigo 25 do CPC. Soberania. Autolimitação da jurisdição do Estado Brasileiro. Mitigação. Competência da autoridade judiciária brasileira na verificação de haver legalidade e eficácia da eleição de foro estrangeiro no negócio jurídico. Hipótese dos autos que, por vícios na formulação de vontade, não afasta aplicação da jurisdição nacional. Ato jurídico que abriga a extensão da autoridade brasileira para conhecer do litígio. Inteligência do artigo 21 do CPC. Jurisdição brasileira para julgamento da causa reconhecida. Transporte de óleo combustível. Contêiner próprio para carga seca, com avarias antigas gerou vazamento no percurso. Prejuízo total. Inteligência dos artigos 749, 750 e 756 do Código Civil. Responsabilidade civil solidária dos agentes envolvidos com o transporte. Recurso da autora provido e desprovidos os recursos das corrés. Majoração da verba honorária.” (Apelação Cível nº [1029723-10.2023.8.26.0562](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 06/02/25).

“1. APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. NÃO PROVADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A REVISÃO DA AVENÇA POR EXCESSIVA ONEROSIDADE. 4. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1024016-78.2021.8.26.0482](#), Rel. Campos Mello, j. 06/02/25).

“APELAÇÃO. DIREITO MARÍTIMO E PORTUÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA FUNDADA EM COBRANÇA DE GUARDA PROVISÓRIA (THC3) PELA OPERADORA PORTUÁRIA DO RECINTO ALFANDEGADO. 1. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OPERADOR PORTUÁRIO E RECINTO ALFANDEGADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO OU VERBAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TAXAS PELA ARMADORA. 2. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE GUARDA PROVISÓRIA (THC3) QUE NÃO SUBSISTE ANTE A DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO Nº 50300.000141/2024-00. REVOGAÇÃO DO ITEM Nº 1.2.13 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO ANTAQ Nº 109/2023. AGÊNCIA REGULADORA QUE POSSUI COMPETÊNCIA NORMATIVA QUANTO AOS PREÇOS ESTIPULADOS PELA OPERADORA PORTUÁRIA. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA A ESTE TÍTULO. 3. RECURSO ADESIVO QUE SE REFERE APENAS AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. VALOR ESTIMADO PELA AUTORA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL, PORQUE ESTÁ BASEADO EM UM EVENTO OBJETIVO (VALORES COBRADOS A TÍTULO DE GUARDA PROVISÓRIA PARA 262 CONTÊINERES EM UM PERÍODO DEFINIDO). 4. SENTENÇA REFORMADA. 5. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. 6. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000017-26.2024.8.26.0536](#), Rel. Júlio César Franco, j. 20/02/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BLOQUEIO DE CONTA PAGSEGURO. REEMBOLSO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DO AUTOR E DA RÉ. 1. O CONTRATO DEVE PERMITIR QUE A ADMINISTRADORA POSSA BLOQUEAR VALORES NA CONTA, DIANTE DE INDÍCIOS DE ILICITUDE, ATÉ QUE O FATO SEJA PLENAMENTE AUDITADO E FINALIZADO, MEDIANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE PERMITA O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA "EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS". 2. RÉ QUE NÃO FEZ PROVA NENHUMA DA ALEGADA PRÁTICA ILÍCITA POR PARTE DO AUTOR OU DA EXISTÊNCIA DE

PROCEDIMENTO INTERNO. REEMBOLSO DEVIDO. 3. DANO MORAL EXISTENTE E CORRETAMENTE FIXADO EM R\$7.500,00, NÃO CABENDO MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO. 4. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1018917-32.2023.8.26.0006](#), Rel. Júlio César Franco, j. 20/02/25).

“Apelação Cível. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Inconformismo. Ocorrência de sinistro no transporte de embarcações. Alegação da seguradora de que a corretora de seguros não repassou as informações acerca do aviso de sinistro. Corretor de seguros que atua como agente autorizado da seguradora. Presunção de sua representação. Regra do art. 775 do CC. A Seguradora se vincula à informação passada pela corretora de que recebeu o aviso de sinistro e, posteriormente, de que haveria o pagamento da indenização na data declinada. Responsabilidade da corretora. Inocorrência. Condenação da seguradora ao pagamento da cobertura securitária pretendido pela autora em caráter principal. Termo inicial da correção monetária. Data do prejuízo, por se tratar de relação contratual. Súmula 43 do STJ. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1025569-43.2024.8.26.0002](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 20/02/25).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUÍZO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - AGRAVANTE - ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA (ART. 919, § 1º, CPC) - SITUAÇÃO - EXCEPCIONALIDADE - AGRAVADOS - ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES NOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS - INEXISTÊNCIA DE MORA - AGRAVANTE - PRETENSÃO - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - AFASTAMENTO - AÇÃO EXECUTIVA - SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2211488-94.2024.8.26.0000](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 29/01/25).

“Liquidação de sentença – Ação revisional – Decisão que homologou o laudo pericial, tendo deixado de apreciar a divergência apontada, ainda que de forma tardia, pela agravante, relativa a erro de cálculo inerente ao termo inicial da aplicação do INPC – Pretensão da agravante atingida em parte pelo resultado do julgamento do AI nº 2322682-36.2023.8.26.0000, interposto pelo ora agravado, provido por este colegiado – Acórdão que anulou a decisão agravada, afastou a homologação do cálculo, determinou a apreciação das matérias de ordem pública suscitadas pelo agravado e submeteu ao perito o dever de esclarecimento das críticas apontadas ao laudo por ele elaborado, antes de nova apreciação da prova e fixação do valor devido – Hipótese em que, nessa última determinação, deverá ser incluída a divergência apresentada pela agravante acerca do termo inicial de aplicação do INPC, podendo ser corrigida, até mesmo de ofício, pelo magistrado de origem, se for o caso – Agravado provido em parte.” (Agravado de Instrumento nº [2347102-08.2023.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 12/02/25).

“SEGredo DE JUSTIÇA - Revogação, de ofício - Inexistência nestes autos de hipóteses de restrição da incidência do princípio constitucional da publicidade - Art. 189 do CPC – Sigilo que deve ser mantido apenas com relação aos documentos referentes à situação econômico-financeira das partes ou outros de natureza sigilosa, segundo Provimento CG 13/2023 desta Corte – Pretensão

que, inclusive, já havia sido indeferida pelo d. juízo de primeiro grau – Indevida anotação pelo Distribuidor desta Corte, que deve ser oficiado para se atentar ao tarjar os feitos e não se sobrepor, inclusive, a decisão judicial. PROCESSUAL CIVIL - Contrarrazões com pleito de não conhecimento do recurso – Rejeição – Apelação que traz fatos e fundamentos concretos a fim de buscar a inversão do julgado, o que se mostra suficiente para atender ao princípio da dialeticidade. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Insurgência da autora - Empréstimo consignado – Regramento próprio previsto em Instrução Normativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – Juros remuneratórios que obedecem o limite autorizado de 1,80% a.m. – Portaria do INSS nº 106, de 18 de março de 2020, vigente à época – Repetição de valores indevida – Danos morais descaracterizados – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1001864-04.2024.8.26.0491](#), Rel. Lígia de Araújo Bisogni, j. 12/02/25).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – Sentença de improcedência na origem – Ação aparelhada em "Cédula de Crédito Bancário" – Alegação da autora de que o contrato celebrado pelas partes foi fruto de fraude perpetrada por ex-funcionária da autora, para obter vantagem financeira em benefício próprio – Irrazoabilidade – Preposta da autora/apelante que enviou toda documentação solicitada pela ré/apelada, inclusive extratos bancários, e-mail corporativo individual do representante; limite de crédito necessário à empresa – Termo de Adesão, em que constou como cliente a apelante, Oncare Saúde, com a assinatura digital por meio da plataforma D4Sign em nome de Ricardo Lupianhes Pacheco, que exige senha de acesso – Preposta da apelante (Ingrid) que foi contratada justamente para auxiliar nas tarefas administrativas de faturamento da empresa, o que revela a confiança que os próprios sócios da Oncare depositavam na funcionária – Aplicação da Teoria da Aparência – Responsabilidade da apelante pelo pagamento do débito – Pessoa jurídica é responsável por todos os atos praticados pelos seus empregados – Inteligência do art. 932, inciso III, do Código Civil – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1080021-68.2022.8.26.0100](#), Rel. Lígia de Araújo Bisogni, j. 12/02/25).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência na origem – Ação aparelhada em "Cédula de Crédito Bancário" – Legalidade de condições contratuais praticadas pelo Sistema Financeiro e admitidas pela jurisprudência – Ausência de assinatura de duas testemunhas - Condição que, por si só, não torna inexigível o título - Contrato livremente pactuado entre as partes com a assinatura de ambos, contratante e contratada – Título executivo extrajudicial apto a embasar a execução – Ausência de impugnação específica e fundamentada quanto a existência do contrato, bem como quanto a autenticidade deste documento ou mesmo vício de consentimento e coação quando da assunção da responsabilidade – Título executivo extrajudicial por definição dada pela Lei nº 10.931/04 – Documento que vem acompanhado de planilha de cálculo, em obediência à disposição do parágrafo 2º, do art. 28, da lei citada – Inteligência da Súmula 14 do TJSP – Relações existentes entre as partes, credor e devedora, que justificam a origem da dívida – Executada/apelante, de outro lado, que insiste que a contratação foi fruto de fraude e estelionato, sem poderes de representação da embargante – Irrazoabilidade – Preposta da apelante que enviou toda documentação solicitada pela exequente/apelada, inclusive extratos bancários, e-mail corporativo individual do representante; limite de crédito necessário à empresa – Termo de Adesão, em que constou como cliente a autora Oncare Saúde, com a assinatura digital por meio da plataforma D4Sign em nome de Ricardo Lupianhes Pacheco, que exige senha de acesso – Preposta da apelante

(Ingrid) que foi contratada justamente para auxiliar nas tarefas administrativas de faturamento da empresa, o que revela a confiança que os próprios sócios da Oncare depositavam na funcionária – Aplicação da Teoria da Aparência – Responsabilidade da apelante pelo pagamento do débito – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1100138-46.2023.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 12/02/25).

“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO – Preliminar de incompetência da jurisdição nacional – Afastamento - Ré autorizada a funcionar em território brasileiro, inclusive possui filial em São Paulo-SP - Art. 21, do CPC - Voo – Atraso – Chegada no destino final com mais de 19 (dezenove) horas de atraso - Sentença de procedência, com fixação da indenização por danos morais em R\$ 8.000,00 – Valor indenizatório mantido, dado o atraso significativo, a perda de duas conexões pelo autor e a ausência de prestação de assistência material pela ré - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1136438-07.2023.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 12/02/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por compradora de imóvel contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação com pedido de imposição de obrigação de fazer cumulado com pedido de reparação por danos materiais e morais. A agravante pleiteia a suspensão de encargos moratórios e a abstenção de cobrança judicial ou extrajudicial, mediante depósito judicial de valores como garantia, em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC, diante do atraso na entrega do imóvel e das condições alegadas pela agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela antecipada requer a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, o fumus boni iuris (plausibilidade do direito alegado) e o periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação). A controvérsia demanda produção de prova e o exercício do contraditório, inviabilizando, neste momento processual, a análise aprofundada das alegações relativas à mora na entrega do imóvel, à adequação das áreas comuns e à legalidade dos valores cobrados. A expedição do "Habite-se" e a natureza patrimonial do prejuízo alegado afastam o periculum in mora necessário à concessão da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência depende da demonstração cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo inviável sua concessão quando a controvérsia exige produção de prova. Prejuízos patrimoniais decorrentes de atraso na entrega de imóvel resolvem-se em perdas e danos, inexistindo periculum in mora apto a justificar a suspensão de encargos ou cobranças mediante tutela antecipada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2137740-73.2017.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 06.10.2017.” (Agravo de Instrumento nº [2397764-39.2024.8.26.0000](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 12/02/25).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE 20%. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA PARA LOTE SEM EDIFICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Residencial Pradópolis SPE Ltda. contra sentença que, em ação ajuizada por Jadailson Santos de Jesus e Cosmira de Oliveira Santos, declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda, condenando a devolução de 75% dos valores pagos, abatendo-se débitos relacionados ao imóvel, e reconhecendo o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas. Também foi interposto recurso adesivo pelos autores, pleiteando a redução do percentual de retenção para 10% e a exclusividade dos ônus sucumbenciais para a ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir o percentual de retenção sobre os valores pagos pelos compradores; (ii) estabelecer a possibilidade de cobrança de taxa de fruição em lote de terreno sem edificação; e (iii) verificar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais e dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR O percentual de retenção deve ser reduzido de 25% para 20%, tendo em vista que a sentença incluiu indevidamente a taxa de fruição. A cobrança de taxa de fruição é descabida em lotes sem edificação, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJSP, considerando a ausência de efetiva utilização econômica do bem pelos compradores. A devolução das parcelas pagas deve ocorrer em parcela única, conforme Súmula 2 do TJSP e Súmula 543 do STJ, para preservar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa. É cabível a indenização pelos valores das benfeitorias realizadas no imóvel, em observância ao princípio do não enriquecimento sem causa. Mantém-se a sucumbência recíproca, tendo em vista que ambas as partes tiveram êxito parcial em seus pleitos. Entretanto, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação, no caso do réu, e sobre o valor pleiteado e não acolhido, no caso dos autores, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Não cabe majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, pois o apelo da parte interessada foi apenas parcialmente provido, nos termos da jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: O percentual de retenção sobre os valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel pode ser fixado em 20% nos casos em que não há edificação no lote, excluída a cobrança de taxa de fruição. Em caso de rescisão contratual, a devolução dos valores pagos deve ocorrer em parcela única, salvo disposição contratual expressa em sentido diverso, respeitando o disposto na Súmula 543 do STJ. Honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação para a parte vencida e sobre o valor pleiteado e não acolhido para a parte parcialmente sucumbente, conforme art. 85, §2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 53; CPC, arts. 85, §2º, e 1.007, §2º; Súmulas 2 e 3 do TJSP; Súmulas 543 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.597.051/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/12/2024. STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.110.844/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/08/2024. TJSP, Apelação Cível 1026212-19.2021.8.26.0224, Rel. Mário Daccache, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2024.” (Apelação Cível nº [1000168-32.2022.8.26.0222](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 12/02/25).

“Agravado de instrumento – Embargos do devedor – Decisão de origem que indeferiu o pedido de efeito suspensivo – Insurgência da embargante – Rejeição – Concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução que não prescinde de prévia penhora de bens na execução ou garantia equivalente – Exegese do art. 919, §1º, do CPC - Execução de título extrajudicial que não se encontra garantida – Impossibilidade de concessão do efeito suspensivo pleiteado – Decisão agravada mantida – RECURSO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2354287-63.2024.8.26.0000](#), Rel. Jorge Tosta, j. 12/02/25).

“Apelação cível - Ação revisional de juros bancários cumulada com restituição de valores e danos morais - Contrato de empréstimo consignado sobre proventos de aposentadoria do INSS - Sentença que julgou improcedente o pedido - Insurgência da autora – Não acolhimento. Preliminar de inovação recursal - Rejeição - Autora/apelante que não apresentou pedido novo perante este E. Tribunal de Justiça, uma vez que o interesse se limitou ao reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios praticados, bem como a restituição de eventual valor cobrado a maior – PRELIMINAR REJEITADA. Preliminar de falta de dialeticidade recursal - Rejeição - Requisitos do art. 1.010 do CPC devidamente atendidos - PRELIMINAR REJEITADA. Preliminar de inépcia recursal - Rejeição - Petição apresentada pela apelante que é de fácil entendimento, tanto que o apelado não teve dificuldade em apresentar resposta ao recurso - PRELIMINAR REJEITADA. Mérito - Autora/apelante que alega a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pelo réu e a necessidade de devolução do valor cobrado indevidamente - Não acolhimento – Juros remuneratórios que estão em consonância com o limite estabelecido pela Instrução Normativa INSS nº 152/2023, aplicável à época da contratação – Custo efetivo total (CET) que, no caso, incluiu seguro de vida livremente contratado pela mutuária e que, à evidência, não pode ser considerado no limite de juros estabelecido nas Instruções Normativas do INSS - Limite estabelecido nas referidas Instruções Normativas que se refere exclusivamente aos juros remuneratórios efetivamente aplicados na operação, e não ao custo efetivo total (CET), o qual pode eventualmente incluir despesas, taxas, tarifas e impostos que, por vezes, representam opção do próprio mutuário e que poderiam ser pagas de forma antecipada ou em separado, tais como seguros de proteção de crédito, garantia, vida etc; despesas com avaliação de bens; taxas de abertura de crédito; tarifas administrativas, impostos etc. - Precedentes desta 23ª Câmara de Direito Privado - Abusividade inexistente - Sentença mantida - Majoração dos honorários sucumbenciais - Inteligência do art. 85, §11, do CPC e Tema 1059 do E. STJ - RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1013561-03.2024.8.26.0562](#), Rel. Jorge Tosta, j. 12/02/25).

“Apelação – Ação declaratória de prescrição de dívida c/c indenização por danos morais e inexigibilidade de débito - Sentença recorrida que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, haja vista que o autor deixou de efetuar o recolhimento das custas iniciais – Condenação ao pagamento de custas e despesas processuais - Inconformismo do autor – Decisão do juízo determinando a juntada de comprovante de residência - Medida de cautela do magistrado visando evitar o uso abusivo do Poder Judiciário - Recomendação que encontra respaldo no Comunicado CG n. 02/2017 – Deferimento excepcional da gratuidade processual circunscrita ao preparo deste recurso, consideradas as particularidades do caso - Desnecessidade de pagamento das custas em caso de cancelamento da distribuição – Devida, contudo, a despesa de cancelamento da distribuição, no valor de 5 UFESPs, nos termos do artigo 2º, XIV, da Lei 11.608/2003, e dos Provimentos CSM 2.684/2023 e CSM 2.739/2024 (disponibilizado no DJE de 06/05/2024) - Precedentes desta C. Câmara - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO, com observação.” (Apelação Cível nº [1038977-04.2024.8.26.0002](#), Rel. Jorge Tosta, j. 12/02/25).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação Regressiva. Condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a cliente em razão de compra eletrônica fraudulenta por meio da plataforma Pagseguro. Pretensão ao ressarcimento. Sentença de improcedência. Recurso apresentado suscitando preliminares de cerceamento de defesa e de ausência de motivação; e no mérito, aduzindo argumentos genéricos. Descabimento da insurgência. Inexiste cerceamento de defesa

quando a questão debatida nos autos envolve matéria eminentemente de direito. O julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar a decisão. A PagueSeguro não é a beneficiária dos valores, pois não detém ingerência nas operações havidas entre vendedor e comprador. Sentença bem fundamentada e proferida em conformidade com o entendimento adotado por esta 23ª Câmara de Direito Privado. Sentença de improcedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1007092-76.2023.8.26.0011](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 12/02/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de desconconsideração da personalidade jurídica - Magistrado que deferiu o arresto cautelar de bens dos agravados apenas parcialmente – Insurgência da agravante para que a medida atinja todos os relacionados no polo passivo - Razoabilidade - Arresto que tem por objetivo evitar situação que coloque em risco a prestação jurisdicional final - Presença de indícios, em sede de cognição sumária, de confusão patrimonial e de risco à satisfação do crédito alegado - Decisão parcialmente reformada - Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2269183-06.2024.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 13/02/25).

“TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – Ação de indenização por danos materiais e morais - Extravio temporário de bagagem – Sentença de improcedência – Insurreição do autor – Bagagem devolvida dentro do prazo determinado pela ANAC, sem prova do perdimento ou danificação do conteúdo que se encontrava no interior da mala – Dano material afastado e dano moral não configurado - Lucros cessantes não comprovados pelo autor – Ausência de prova da alegada proposta de emprego e menos ainda que deixou de ser contratado em razão do extravio temporário de sua bagagem - Sentença mantida - Verba honorária majorada – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1028082-21.2023.8.26.0001](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 24/02/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de desconconsideração da personalidade jurídica - Magistrado que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré/agravada - Razoabilidade - Embora reconhecida a tempestividade da réplica apresentada pelo ora agravante, as alegações sustentadas são incapazes de infirmar a decisão recorrida - Questões quanto à legitimidade da agravada estão bem delimitadas nos autos - Aquisição de imóvel com recursos próprios - Ausência de comprovação da existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade no tocante à agravada - Julgamento que observa a Resolução nº 492/2023 - Sucumbência - Não há previsão legal relativamente à condenação da parte vencida em verba honorária advocatícia, em incidentes suscitados no processo - Decisão mantida - Recurso improvido, com observação.” (Agravado de Instrumento nº [2119097-57.2023.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 26/02/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS EM AÇÃO JUDICIAL. AÇÃO COM PEDIDO REVISIONAL EM TRÂMITE. INEXISTÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravado de instrumento interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL, AGRIHOLDING S.A., JOTAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA., e JOSÉ PESSOA DE QUEIROZ BISNETO contra decisão que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO BTG PACTUAL S.A., deferiu a penhora de direitos dos executados em ação judicial distinta (n. 0001936-

90.2023.8.26.0281), determinando, ainda, a averbação da constrição no rosto dos autos daquela ação. Os agravantes requerem a suspensão da execução, sustentando que decisão parcialmente favorável em ação revisional poderia alterar o montante devido, tornando descabida a penhora imediata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a tramitação de ação revisional, sem trânsito em julgado, impede a execução ou a penhora de direitos dos executados; e (ii) estabelecer se a determinação de penhora sobre créditos dos agravantes em outra ação configura prejuízo irreparável. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação revisional proposta pelos agravantes não transitou em julgado, pois pendem de julgamento os embargos de declaração. De acordo com a Súmula 380 do STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", razão pela qual a execução pode prosseguir. A ausência de decisão definitiva na ação com pedido revisional não torna o título exequendo inexigível ou ilíquido, nem impede a penhora de créditos dos executados, em conformidade com o art. 784, §1º, do CPC. A penhora de créditos provenientes de outra ação judicial visa garantir a execução e não implica transferência ou levantamento imediato de valores, afastando a alegação de prejuízo direto aos agravantes. A execução deve se processar no interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC, cabendo aos executados demonstrar os requisitos para suspensão, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, o que não ocorreu. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJSP confirma que a tramitação de ação com pedido revisional não é, por si só, suficiente para obstar a execução de título extrajudicial, sendo possível a penhora de bens ou direitos para assegurar o cumprimento da obrigação exequenda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A tramitação de ação com pedido revisional sem trânsito em julgado não impede a execução de título extrajudicial nem a realização de penhora sobre bens ou direitos dos executados. A penhora sobre créditos ou valores devidos aos executados não implica transferência imediata, configurando medida destinada a garantir o juízo, nos termos do art. 797 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 784, §1º, e 919, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; AgInt no AREsp n. 1.145.040/SE, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/12/2017; TJSP, AI 2203374-69.2024.8.26.0000, rel. Des. Fernão Borba Franco, j. 18/12/2024; TJSP, AI 2038657-40.2024.8.26.0000, rel. Des. Emílio Migliano Neto, j. 22/08/2024." (Agravamento de Instrumento nº [2346067-76.2024.8.26.0000](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 26/02/25).

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. INSURGÊNCIA CONTRA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE CONCEDIDA AO ARREMATANTE DO BEM. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A PROTEÇÃO JURÍDICA DA POSSE DO OCUPANTE. ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADO. ANTIGO EMPREGADO DA COOPERATIVA QUE NÃO TEM MAIS QUE A DETENÇÃO DO BEM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação com pedido de interdito proibitório ajuizada por Pedro Gonçalves Leite em face de Bernardo Junqueira Alves Cunha, determinando que o réu se absteresse da prática de atos de turbção ou esbulho sobre o imóvel em disputa e suspendendo a imissão na posse do arrematante até o julgamento da ação de usucapião correlata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a sentença deve ser anulada por falta de fundamentação; e (ii) se o autor da ação possessória exerce posse juridicamente protegida sobre o imóvel, impedindo a imissão na posse do arrematante. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da nulidade da sentença exige a ausência de fundamentação, e não a mera discordância da parte com a decisão. Para a regularidade da sentença, é suficiente que o magistrado exponha as razões do seu convencimento, ainda que contrárias aos interesses do recorrente. A decisão do Juízo da

Comarca de Resende/RJ, que rejeitou embargos de terceiro do autor da possessória, transitou em julgado e firmou a inexistência de posse qualificada pelo animus domini. A competência para imissão na posse do arrematante do imóvel é exclusiva do juízo da execução, que processou a arrematação judicial, conforme entendimento consolidado do STJ. A posse apta a justificar o interdito proibitório requer animus domini, demonstrado por atos objetivos de domínio, como realização de benfeitorias, acessões e pagamento de tributos em nome próprio, ônus probatório não cumprido pelo autor. O autor da possessória exercia mera detenção do imóvel, por autorização do depositário judicial da cooperativa, sem condutas que caracterizassem posse ad usucapionem, afastando a proteção possessória requerida. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que detentores decorrentes de relações laborais ou de mera permissão de uso não têm posse juridicamente protegida para fins de interdito proibitório ou usucapião. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Pedido improcedente. Tese de julgamento: A nulidade da sentença não se configura quando há fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte recorrente. A competência para imissão na posse é do juízo da execução em que se deu a arrematação judicial do imóvel. A posse juridicamente protegida exige animus domini, demonstrado por atos concretos de domínio. Essa prova não foi feita nos autos e é insuficiente para o interdito proibitório a mera detenção do bem. A ocupação de imóvel por funcionário de empresa extinta, sem demonstração de atos de posse qualificada, configura mera detenção e não gera direito à proteção possessória. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 503 e 1.196; CC, art. 1.238. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n. 164.110/SP, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 25/9/2019, DJe 3/10/2019; STJ, AREsp n. 2.772.901, rel. Min. Herman Benjamin, DJEN 12/12/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.046.750, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJEN 15/03/2022.” (Apelação Cível nº [1000172-39.2023.8.26.0059](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 26/02/25).

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência na origem – Insurreição da autora, buscando o acolhimento da pretensão de indenização pelo dano moral que alega ter sofrido – Irrazoabilidade – Dano moral não configurado – Desavenças contratuais não implicam em dano moral passível de reparação, porque possíveis aborrecimentos da autora com interpretação de cláusulas contratuais não atingem direito de personalidade, não havendo provas de danos ocasionados na esfera pessoal – Sentença mantida – Recurso improvido, com determinação.” (Apelação Cível nº [1003116-74.2024.8.26.0157](#), Rel. Lígia de Araújo Bisogni, j. 26/02/25).

“Apelação - Ação de indenização por danos morais - Atraso de voo - Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$10.000,00 - Insurgência da requerida – Acolhimento em parte – Ré que não contestou ausência de assistência à autora - Atraso de 9 horas, em decorrência de overbooking - Arbitramento da indenização que deve servir como compensação aos danos experimentados sem, contudo, constituir-se em enriquecimento da parte lesada - Pedido subsidiário da apelante para redução do valor fixado a título de indenização por danos morais que merece ser acolhido - Montante reduzido para R\$5.000,00 - Sentença reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012109-83.2024.8.26.0100](#), Rel. Jorge Tosta, j. 26/02/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: Indenização por danos materiais. Impedimento de embarque por falta do Comprovante Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP). Passagem de retorno cancelada por no-show. Aquisição de novas passagens, pleiteando reembolso de R\$ 2.140,12. II. Questão em Discussão: Responsabilidade da ré pelo cancelamento da passagem de retorno. III. Razões de Decidir: A autora não juntou aos autos o CIVP nem comprovantes de despesas, essenciais para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. . A inversão do ônus da prova não dispensa a análise da verossimilhança das alegações, o que não foi demonstrado. IV. Dispositivo e Tese: Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A apresentação de documentos essenciais deve ocorrer no momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. A inversão do ônus da prova não dispensa a análise de verossimilhança das alegações.” (Apelação Cível nº [1013007-96.2024.8.26.0100](#), Rel. Claudia Sarmento Monteleone, j. 26/02/25).

“**APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL.** Atraso no voo. Sentença de parcial procedência. Valor da indenização por dano moral arbitrado em quantia abaixo do pretendido pela parte autora. Recurso interposto visando a majoração do *quantum* indenizatório para R\$ 12.000,00. Descabimento. O valor de R\$ 5.000,00 arbitrado pelo Juízo *a quo* está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo o parâmetro adotado por esta Câmara de Direito Privado. *Quantum* indenizatório mantido. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1024037-64.2023.8.26.0068](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 26/02/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. CLÁUSULA ARBITRAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALIDADE DA CLÁUSULA ARBITRAL. CONSENTIMENTO EXPRESSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PARA AFERIÇÃO DA CLÁUSULA. PRINCÍPIO DA "KOMPETENZ-KOMPETENZ". SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Work Car Transporte de Veículos Ltda. contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, I, e 485, VI e VIII, do CPC, em ação ajuizada em face da Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., com fundamento na existência de cláusula compromissória arbitral. Ação ajuizada com o objetivo de anular a cláusula compromissória arbitral, alegando contrato de adesão e elevados custos do procedimento arbitral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões centrais consistem em: (i) definir a competência para análise do feito, considerando o pedido de tramitação perante Câmara de Direito Empresarial; e (ii) verificar a validade e eficácia da cláusula compromissória arbitral em contratos de adesão e sua obrigatoriedade para as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR Competência para julgamento: A matéria trata de contrato de transporte, cuja competência recai sobre a Segunda Subseção de Direito Privado (11ª a 24ª, 37ª e 38ª Câmaras), nos termos do art. 5º, inciso II, item II.1 da Resolução 623/2013 do TJSP. Inviável o deslocamento para as Câmaras de Direito Empresarial, que não têm competência para questões relacionadas à arbitragem no caso concreto. Validade da cláusula compromissória arbitral: A cláusula compromissória arbitral foi expressamente pactuada, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei n. 9.307/96, com destaque no contrato e assinatura específica da apelante. Princípio da "kompetenz-kompetenz": A competência para decidir sobre a validade, eficácia e aplicabilidade da cláusula compromissória é do juízo arbitral, conforme art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 9.307/96, sendo inadmissível o ajuizamento da demanda diretamente no Judiciário. Ausência de vulnerabilidade: A apelante não demonstrou ser parte vulnerável na relação, considerando o vultoso valor da

contratação e o objetivo lucrativo do contrato, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 4º, § 2º, da Lei de Arbitragem). Precedentes jurisprudenciais: Reconhecimento da validade da arbitragem em contratos empresariais e de adesão, desde que observadas as formalidades legais, com reforço ao princípio do "pacta sunt servanda" e respeito à manifestação de vontade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A competência para decidir sobre a validade e eficácia da cláusula compromissória arbitral é do juízo arbitral, nos termos do art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 9.307/96. Em contratos empresariais de adesão, a cláusula compromissória arbitral é válida e eficaz desde que observados os requisitos formais, incluindo destaque e assinatura específica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CPC/2015, arts. 3º e 330, I; Lei n. 9.307/96, arts. 4º, § 2º, e 8º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, SE 5206 AgR, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 12/12/2001; STJ, REsp n. 1.678.667/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 6/11/2018. STJ, AgInt no AREsp n. 2.085.301/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/3/2023. TJSP, Apelação Cível 1042502-25.2023.8.26.0100, rel. Des. Flavio Abramovici, j. 17/12/2024. TJSP; Apelação Cível 1053522-29.2023.8.26.0224; rel. Des. Eduardo Gesse; j. 19/11/2024. TJSP; Apelação Cível 1000808-34.2023.8.26.0114; rel. Des. Cristina Zucchi; j. 24/10/2024. TJSP; Apelação Cível 1037431-76.2022.8.26.0100; rel. Des. Carlos Dias Motta; j. 15/04/2024." (Apelação Cível nº [1032830-56.2023.8.26.0564](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodvalho, j. 26/02/25).

"Execução fundada em título extrajudicial - Cédula de crédito bancário - Empresa coembargante, em recuperação judicial, que não foi excluída do polo passivo da execução – Questão que foi analisada e dirimida no julgamento do AI 2347346-34.2023.8.26.0000, no qual se reconheceu que o crédito do banco embargado possui natureza extraconcursal, estando garantido por cessão fiduciária de créditos – Acórdão que transitou em julgado em 20.9.2024 – Ausência de qualquer notícia de que o crédito exequendo, excluído da relação de credores pela administradora judicial, tenha sido reincluído – Execução que deve prosseguir também em relação à empresa coembargante. Execução fundada em título extrajudicial - Tarifa de contratação - Cédula de crédito bancário – Tese repetitiva firmada pelo STJ no REsp nº 1.251.331/RS que é direcionada para as contratações envolvendo pessoa física como devedora principal, hipótese não retratada no caso em tela – Precedentes do TJSP e do STJ - Ausência de abusividade da tarifa de contratação – Excesso de execução afastado. Execução fundada em título extrajudicial - Seguro prestamista – Cédula de crédito bancário - Considerado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp nº 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972 – Prevista a cobrança de R\$ 103.895,77, relativa ao "Itaú Seguro Capital de Giro", na cédula de crédito bancário nº 009852564-5, no valor de R\$ 2.400.000,00 – Admissibilidade - Título no qual foi facultado à empresa coembargante escolher a contratação ou não do aludido seguro – Proposta de contratação na qual há detalhamento de garantias tanto ao mutuante quanto à prestamista, tendo a empresa coembargante declarado que tomou conhecimento prévio das condições gerais do seguro, bem como de que o seguro era opcional – Venda casada não atestada - Valor cobrado que não se mostrou abusivo, levando-se em conta o vultoso valor do empréstimo – Excesso de execução não verificado – Sentença reformada - Embargos do devedor improcedentes – Apelo do banco embargado provido. Recurso – Apelação dos coembargantes, visando à restituição ou compensação em dobro dos valores relativos ao excesso de execução, que ficou prejudicada, considerando-se o resultado do julgamento do apelo do banco embargado – Apelo dos coembargantes não conhecido." (Apelação Cível nº [1175129-90.2023.8.26.0100](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 26/02/25).

“Apelação. Justiça gratuita. Revogação. Impossibilidade. Ausente alteração da situação fática que ensejou a benesse. Embargos à execução. Insurgência quanto à falsidade da assinatura oposta por avalista e garantidora hipotecária. Prova pericial realizada. Ausente análise dos documentos registrados em cartório que foram usados como base para o reconhecimento de firma por semelhança. Perícia incompleta. Sentença anulada. Recurso provido para determinar a complementação da prova pericial.” (Apelação Cível nº [1020094-79.2019.8.26.0100](#), Rel. Fernão Borba Franco, j. 06/02/25).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – I- Sentença de procedência – Apelos das rés – II- Legitimidade passiva que é, em princípio, definida como a qualidade necessária ao réu para figurar como sujeito responsável, em tese, pelo direito material controvertido – Considerando que a causa de pedir consiste na suposta falha do serviço prestado pelas empresas rés, patente a pertinência subjetiva ad causam, forte no reconhecimento da responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços – II- Ré Mastercard que, na condição de detentora da marca/bandeira do cartão, atua conjuntamente com as empresas operadoras (credenciadoras) e as instituições financeiras emitentes de cartões, fornecendo meios de administração e controle de pagamentos das operações comerciais individuais, participando ativamente da cadeia de fornecimento, auferindo lucro – III- Documentos juntados que demonstram que a ré Cielo foi, efetivamente, a adquirente das transações estornadas objeto destes autos – Devidamente comprovada a relação jurídica estabelecida entre a autora e a ré Cielo – IV- Legitimidade passiva das rés reconhecida – Preliminar afastada.” “PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I- Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a expedição de ofícios – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – II- Preliminar afastada.” “CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO – CARTÃO DE CRÉDITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – I- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Empresa autora que realizou vendas pela internet, mediante pagamento com cartões de crédito da bandeira ré Mastercard – Ré Cielo adquirente das transações – Empresa adquirente que contestou os valores pagos junto à ré Mastercard, que procedeu ao cancelamento das compras junto à ré Cielo, mediante processo de chargeback – Valores das compras estornados – Ao disponibilizar aos seus clientes o serviço de pagamentos com a utilização de cartão magnético, as rés têm de se assegurar da absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes – Havendo imputação de defeito no serviço, deveriam as rés provar a participação da autora, sociedade empresária devidamente credenciada por elas, no ilícito perpetrado, sua falta de diligência ao concretizar as vendas, ou mesmo o desejo de fraudar, com intuito de obter vantagem ilícita – Rés que não se desincumbiram de seu ônus probatório – Cláusula contratual que permite o chargeback em prejuízo da autora que viola a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, sendo nula de pleno direito – Rés que devem assumir os riscos de eventuais falhas em seu sistema que tenham possibilitado a atuação de estelionatários, sem transferir para o seu cliente, o lojista, o risco próprio da sua atividade empresarial – Retenção do pagamento indevida – Determinado o pagamento dos valores indevidamente retidos – II- Sentença mantida – Sentença

proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação – Apelos improvidos.” (Apelação Cível nº [1076530-56.2022.8.26.0002](#), Rel. Salles Vieira, j. 06/02/25).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação de indenização por danos morais – Cancelamento de voo nacional e atraso na chegada ao destino - Sentença improcedente – Recurso do consumidor para a condenação ao pagamento de danos morais. Atraso incontroverso de 8 horas na chegada do autor ao seu destino – Companhia aérea que atribuiu a demora a suposta realização de manutenção emergencial não programada na aeronave, em razão de colisão com pássaros – Não apresentação de documentos aptos a comprovar as alegações – Fato que, ademais, não exime a requerida de responsabilidade – Responsabilidade civil da fornecedora configurada. Danos morais – Prejuízo extrapatrimonial evidenciado, especialmente considerando o atraso na chegada ao destino – Indenização fixada no valor de em R\$ 5.000,00 por se mostrar adequada ao caso concreto, cumprindo de forma efetiva os vetores compensatório e preventivo desta modalidade de indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte beneficiada – Precedentes – Sentença reformada. Sucumbência exclusiva da requerida – Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1009834-64.2024.8.26.0003](#), Rel. Afonso Celso da Silva, j. 26/02/25).

“Apelação. Prestação de serviços. Transporte aéreo internacional. Ação de reparação de danos. Extravio temporário de bagagem. Restituição que foi efetuada pela ré em 04 dias após o desembarque dos autores no destino. Danos morais reconhecidos pelo Juízo a quo. Pedido de majoração da indenização por danos morais não acolhido. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1003337-08.2024.8.26.0529](#), Rel. Pedro Kodama, j. 27/02/25).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Ação regressiva proposta por seguradora contra transportadora, visando ressarcimento de valores pagos em razão de extravio de carga durante transporte aéreo. Sentença de primeira instância condenou a ré ao pagamento de R\$ 9.206,18, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória e (ii) a aplicação da Convenção de Montreal para limitação do valor indenizatório. III. Razões de Decidir 3. Não há prescrição a reconhecer, pois a ação regressiva da seguradora contra a transportadora está sujeita ao prazo trienal, conforme art. 206, §3º, V, do Código Civil. 4. A responsabilidade da transportadora é objetiva, e a ré não comprovou excludentes de responsabilidade. A Convenção de Montreal não limita a indenização, pois a ré tinha ciência do valor das mercadorias. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Ação regressiva da seguradora contra transportadora sujeita a prazo prescricional trienal. 2. Indenização não limitada pela Convenção de

Montreal quando há ciência do valor das mercadorias.” (Apelação Cível nº [1001027-58.2024.8.26.0002](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 04/02/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios às operadoras de criptoativos para verificar se a executada possui reservas em moedas virtuais, nos autos de Execução por Título Extrajudicial contra Agrorural P. Agropecuários Ltda. e Ézio Alves Pereira. **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO** 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de expedição de ofícios às 'exchanges' de criptomoedas para localização de ativos dos executados, diante da insuficiência do sistema SISBAJUD para alcançar tais ativos. **III. RAZÕES DE DECIDIR** 3. Admite-se a intervenção do Poder Judiciário para expedição de ofícios quando demonstrada a imprescindibilidade da informação sigilosa e tentativas infrutíferas de localização de bens. 4. A expedição de ofícios é necessária para a efetividade da execução, considerando que o SISBAJUD não abrange 'exchanges' de criptomoedas, conforme reconhecido pelo CNJ. **IV. DISPOSITIVO E TESE** 5. **RECURSO PROVIDO.** *Tese de julgamento:* 1. É cabível a expedição de ofícios às 'exchanges' de criptomoedas para localização de ativos dos devedores, dada a insuficiência do SISBAJUD. 2. A intervenção judicial é necessária devido ao sigilo das informações.” (Agravo de Instrumento nº [2027732-48.2025.8.26.0000](#), Rel. Silvana Malandrino Mollo, j. 11/02/25).

“APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais. Cancelamento de voo nacional. Pouso que ocorreu com atraso de 24 horas. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Fixação do "quantum" indenizatório no montante de R\$ 8.000,00. Reversão da sucumbência. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1013365-60.2024.8.26.0068](#), Rel. Flávio Cunha da Silva, j. 27/02/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - Perdas e Danos - Decisão que DEFERIU o PEDIDO de desconconsideração para incluir no polo passivo da ação principal a empresa criada posteriormente, porquanto, na hipótese, os fortes indícios apontados são suficientes para presumir o abuso da personalidade jurídica - IRRESIGNAÇÃO da empresa requerida - Pretensão de reforma integral da decisão para julgar improcedente o pedido, alegando que não estão preenchidos os requisitos legais - DESCABIMENTO - Conjunto probatório que revelou, com clareza, o esvaziamento patrimonial da empresa devedora principal e a manutenção de suas atividades por intermédio de outra pessoa jurídica criada por integrante do mesmo núcleo familiar - Reconhecimento da existência de confusão patrimonial entre a empresa executada e a empresa requerida e seus respectivos sócios - Empresa requerida que não se desincumbiu de seu ônus de impugnar concretamente as provas dos autos - Procedência do incidente que se mostrou legítima - Presença dos pressupostos autorizadores da incidência da Teoria Maior da desconconsideração da personalidade jurídica - Inteligência do artigo 50 do Código Civil - Inclusão da empresa ré, no polo passivo da execução que é de rigor - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal - **DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Agravo de Instrumento nº [2350630-16.2024.8.26.0000](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 28/02/25).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE REFEIÇÕES. Autor que requer a reativação de sua conta em plataforma digital, bem como indenização por lucros cessantes e danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Ausência de comprovação acerca de eventual violação aos termos de uso do aplicativo. Cancelamento da conta do autor que se trata de ato unilateral e abusivo, por violar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o dever de transparência da provedora, não socorrendo a alegação de liberdade de contratação. Lucros cessantes. Ocorrência. Impedimento de o autor exercer a atividade de entregador de aplicativo durante o período em que ficou bloqueado. Apuração do quantum debeatur segundo a média dos ganhos dos meses anteriores ao bloqueio. Danos morais. Ocorrência. Ato unilateral e abusivo da requerida que impediu o autor de exercer sua atividade laborativa. Danos morais devidos. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1018560-16.2023.8.26.0309](#), Rel. Mary Grün, j. 28/02/25).

“DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO. COMPRA EM PLATAFORMA DE VENDA. PAGAMENTO VIA PIX. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESPROVIMENTO. I CASO EM EXAME: 1. A autora comprou um produto através da plataforma da ré, mas o bem não foi entregue. O vendedor cessou comunicação após o pagamento via PIX. A autora alega omissão da ré na segurança e requer restituição de R\$ 999,90 e danos morais de R\$ 10.000,00. 2. Os pedidos foram julgados improcedentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A questão em discussão consiste em determinar se a ré é responsável por indenizar a autora pelos danos materiais e morais decorrentes de um golpe sofrido. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Não foi comprovada falha na prestação de serviços pela ré, pois pagamento foi realizado fora da plataforma, excluindo a responsabilidade da ré. 5. A autora não observou os procedimentos de segurança ao realizar o pagamento via PIX, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima. IV. DISPOSITIVO: 6. Sentença mantida. 7. Apelação conhecida e desprovida.” (Apelação Cível nº [1004913-70.2023.8.26.0529](#), Rel. João Antunes, j. 28/02/25).

“DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, lucro cessante e pedido liminar, proposta contra SHPS Tecnologia e Serviços Ltda. (Shopee). Empresa autora que venda produtos pela plataforma Shopee e alega sanções indevidas em sua conta na plataforma devido a anúncios que infringiriam a política de vendas, motivadas por notificação da ANVISA à ré. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a autora comprovou a regularidade dos anúncios na plataforma da ré e (ii) se houve ilicitude nas sanções aplicadas pela ré. III. Razões de Decidir 3. A autora não produziu provas claras e convincentes sobre a regularidade dos anúncios, conforme exigido pelo artigo 373, I, do CPC. 4. As notificações da ANVISA à ré, demonstradas nos autos, justificam a remoção dos anúncios, não configurando ilicitude por parte da ré. 5. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em grau recursal (art. 85, § 11, CPC). IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1000651- 93.2023.8.26.0362](#), Rel. João Antunes, j. 28/02/25).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Prestação de serviço. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Sentença de improcedência. Apelo da ré. Preliminares afastadas. Exclusão do perfil da autora da plataforma TikTok. Argumento de que houve violação dos termos de uso da plataforma, que é genérico e sem individualização da conduta lesiva atribuível à autora, o que se traduz em mera assertiva. Exercício regular de direito não configurado. Precedentes. Alegação de impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, a reativação dos perfis, que se converte em perdas e danos, a serem apurados em liquidação. Multa cominatória afastada por ausência de justificativa para sua manutenção. Dano moral configurado, diante da ilícita exclusão. Quantum indenizatório mantido em R\$ 5.000,00, por condizer com a extensão do dano (art. 944 do CC) e com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, bem assim com critérios educativos e sancionatórios, desestimulando novas práticas lesivas. Sentença parcialmente reformada. Apelo parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1120897-31.2023.8.26.0100](#), Rel. Carlos Dias Motta, j. 13/02/25).

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. Admissão da expedição de ofícios a empresas privadas, notadamente corretoras de "criptomoedas" para busca de ativos em nome do executado. Mas desde que comprovadamente esgotadas as tentativas de comunicação aos órgãos oficiais, colaboradores do juízo, concessionárias e prestadoras de serviços públicos, empresas conveniadas ao poder Judiciário. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.” (Agravado de Instrumento nº [2342629-42.2024.8.26.0000](#), Rel. Antonio Nascimento, j. 24/02/25).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL. Sentença de improcedência do pedido reformada. Alegação de quebra do dever de revelação e parcialidade de árbitro. Aceitação incondicional do árbitro, durante o procedimento, com dúvida objetiva da apelante decorrente de revelações realizadas durante o trâmite procedimental. Quebra da boa-fé objetiva do árbitro. Descumprimento do dever de revelação pelo árbitro, que comunicou a preexistência de relações com advogado da parte apelada em casos específicos, após já iniciado o trâmite do procedimental arbitral, omitindo a participação em tribunal arbitral, após sua indicação. Relação que, por si só, consubstancia descumprimento da imparcialidade. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0024255-13.2023.8.26.0100](#), Rel. Alfredo Attié, j. 04/02/25).

“APELAÇÃO. Ação revisional de cláusula contratual cumulada com pedidos indenizatórios. Contrato de distribuição por intermediação. Revenda de recarga de telefonia celular. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inutilidade do meio de prova pretendido. Mérito. Ausência de abusividade. Inadimplemento contratual da autora que motivou a resolução do contrato. Alegados prejuízos que são inerentes ao risco do negócio. Vedação da cláusula "del vedere". Não acolhimento. Distribuição por

intermediação que não impede tal pactuação. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [0026439-73.2022.8.26.0100](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 04/02/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Prestação de Serviços. Respeitável decisão proferida em execução de título extrajudicial, que condicionou a baixa de penhora sobre imóvel arrematado em outra ação, ao pagamento da dívida em execução. A arrematação é forma originária de aquisição da propriedade; por isso, não se pode condicionar o exercício desse direito a eventual recebimento de crédito por terceiro. Aliás, a arrematação perfeita e acabada é irretratável, nos termos do artigo 903 do Código de Processo Civil, de modo que, ao menos em tese, não cabe discussão nos autos da execução acerca da eficácia da arrematação com origem em outra demanda, observado o disposto no § 4º do mesmo artigo, inexistindo impedimento para que a arrematação produza seus regulares efeitos. Portanto, a baixa da penhora é medida que se impõe, independentemente da transferência de parte do produto da arrematação pelo juízo em que se deu a arrematação e depósito do preço. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2246531-92.2024.8.26.0000](#), Rel. Dario Gayoso, j. 04/02/25).

“Agravado de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo contra decisão que indeferiu a aplicação das cominações do artigo 523 do Código de Processo Civil ao débito exequendo, em razão de reserva de valores em processo terceiro, sem pagamento espontâneo. Reserva de valores. realizada a reserva de valores e com determinação nos autos de inventário autorizando a expedição de alvará para levantamento do valor pertencente ao credor. Sendo assim, não se justifica o pagamento nos autos, devendo se aguardar o determinado nos autos do inventário. Neste aspecto, resta afastada a hipótese do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil. Assim, não há que se falar em ausência de pagamento voluntário ou impugnação, nem tampouco acréscimos de qualquer natureza, pois foi o próprio agravante que requereu a reserva de valores nos autos do inventário. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2259610-41.2024.8.26.0000](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 04/02/25).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO DELIVERY. Sentença de procedência em parte. Recurso da ré. Julgamento ultra e extra petita. Não configuração. Expresso pedido dos autores para ressarcimento dos danos emergentes. Interpretação sistemática. Sentença que se restringiu aos limites da causa fixados (Artigo 492 do Código de Processo Civil). Autores que adquiriram refeição no valor de R\$ 146,24 por meio do aplicativo mantido pela ré. Entregador do restaurante recorrente que se apresentou aos autores com todos os dados da compra e aplicou o golpe que resultou no débito no cartão de crédito de R\$ 5.000,00. Fraude que somente ocorreu por compartilhamento com o estelionatário de dados pessoais do autor confiados à ré (nome completo, endereço residencial) e, principalmente, pela apresentação da nota de compra do pedido exato feito pelo autor no restaurante da empresa ré. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços a responder pelos danos causados aos consumidores, relativos a defeitos em sua prestação, amoldando-se à teoria do risco da atividade (artigo 14, do CDC). Ré que não agiu com zelo e diligência esperados na proteção de seus clientes. Fortuito interno e serviço defeituoso, nos termos do artigo 14, § 1º, do CDC. Afastada a alegação culpa exclusiva da vítima ao argumento de ter o autor agido no "exercício arbitrário das próprias razões". Ao receber a comunicação eletrônica do banco do valor de R\$ 5.000,00 debitado no cartão de crédito, imediatamente o autor se dirigiu ao entregador informando de que algo errado ocorrera,

e, percebendo que o golpista tentava se evadir do local, tentou impedi-lo, conseguindo recuperar o cartão de crédito junto com a máquina de cartão. Dinâmica do fato demonstrando que o autor tentara, de forma legítima e como lhe fora possível, impedir o prejuízo financeiro. Condenação ao ressarcimento do valor debitado no cartão de crédito e do tratamento médico já realizado pelo autor. Condenação ao ressarcimento de gastos com tratamento futuro. Limitação ao pedido inicial de dois salários mínimos mensais, em face do princípio da congruência. Determinação de prévia comprovação, pelo autor, dos gastos necessários com os tratamentos decorrentes da lesão relacionada ao fato em discussão. Prejuízo moral indenizável bem evidenciado. Autores que foram submetidos a bem mais que mero aborrecimento ou percalço do cotidiano com a fraude em questão. Indenização fixada em R\$ 10.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto. Recurso provido em parte para limitar a dois salários mínimos mensais o valor da condenação ao pagamento dos gastos com tratamentos futuros; consignar que a exigência de indenização a esse título dependerá de comprovação, pelo autor, dos gastos necessários com os tratamentos decorrentes da lesão relacionada ao fato ora em discussão; e alterar o critério de fixação dos honorários advocatícios devidos pelos autores ao patrono da ré, fixando-os em 15% sobre o proveito econômico da ré (valor da causa deduzido o valor da condenação) a ser apurado em liquidação de sentença. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1049157-13.2023.8.26.0100](#), Rel. Alfredo Atiíé, j. 04/02/25).

“APELAÇÃO. Ação de cobrança de comissão de corretagem. Respeitável sentença de improcedência. Inconformismo da empresa autora. Cobrança de comissão de corretagem de imóvel inicialmente locado e posteriormente adquirido pela locatária. Ausência de cláusula expressa. A remuneração, consistente na comissão, só é devida quando o trabalho levado a efeito pelo corretor alcançar resultado útil, consistente na efetiva realização do contrato de compra e venda entre os interessados, o que não aconteceu. Afastar-se desse entendimento seria permitir que a casualidade em firmar um contrato de locação, sem intermediação de venda futura nem efetividade de esforços empregados para a venda poderia acarretar em enriquecimento ilícito. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1070854-56.2024.8.26.0100](#), Rel. Dario Gayoso, j. 18/02/25).

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de lucros cessantes e indenizações por danos materiais e morais. Bloqueio de perfil em plataforma de comércio eletrônico. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DE AMBAS PARTES. BANIMENTO UNILATERAL DA PLATAFORMA. Indevido. Violação aos termos de uso da plataforma não comprovada. DANO MORAL. Caracterizado. Bloqueio do perfil que impediu o regular funcionamento do comércio eletrônico, repercutindo negativamente na imagem perante os clientes. LUCROS CESSANTES. Ato ilícito que gera o dever de indenizar. Indenização integral devida. Autora que se viu impedida de realizar a venda de seus produtos. Valor a ser apurado em liquidação de sentença, com base no faturamento anual anterior ao bloqueio. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1016253-92.2023.8.26.0405](#), Rel. Dario Gayoso, j. 18/02/25).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E VALORES ACESSÓRIOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL DAS

PARCELAS. INCOFORMISMO DA EXEQUENTE. 1. Cobrança de valores que se venceram entre agosto de 2013 e maio de 2015. Protocolo da ação em junho de 2015. Dupla tentativa de citação dos executados, que foi infrutífera. Execução que seguiu sem a citação, havendo apenas a intimação por edital da penhora de um dos imóveis. Acórdão em agravo de instrumento que reconheceu a nulidade da citação e declarou serem nulos todos os atos processuais posteriores ao despacho inicial. Citação inválida que não interrompe a prescrição. Precedentes. Prescrição trienal. Sentença mantida. 2. Violação ao princípio do contraditório. Inexistência. Matéria de direito. Impossibilidade de regularização do ato de citação. Pretensão prescrita. 3. Honorários da sucumbência fixados. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006039-84.2015.8.26.0320](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 11/03/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DECORRENTES DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ART. 833, VI E X, DO CPC. I. CASO EM EXAME. R. Decisão que declara a impenhorabilidade de valores recebidos pela agravada a título de indenização derivada de contrato de seguro de vida até o importe de 40 (quarenta) salários mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Consiste em definir se tais valores são realmente impenhoráveis nesse limite ou por sua totalidade, uma vez que o agravante afirma que podem ser livremente penhorados em razão da ausência de prova de que realmente foram entregues à agravada em decorrência da morte de seu ex-companheiro, pois os teria recebido em razão de doença grave que o acometeu. III. RAZÕES DE DECIDIR. A impenhorabilidade da indenização de seguro de vida se encontra prevista no art. 833, VI, do CPC e abrange não apenas os valores que dizem respeito à morte do segurado, mas também os que o beneficiário recebe por motivos diversos, tais como doença grave ou invalidez permanente, desde que previstos no respectivo contrato. Observa-se, ainda, que de forma correta, conforme seguro entendimento esposado pelo E. STJ, o MM. Juízo "a quo", esclareceu que a impenhorabilidade da indenização de caráter securitário se restringe ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos. Interpretação conjunta do art. 833, VI e X, do CPC que demonstra o acerto dessa conclusão. R. decisão, portanto, que se mantém incólume. IV. DISPOSITIVO. Recurso conhecido e improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2278246-55.2024.8.26.0000](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 11/03/25).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. - Irresignação da autora em relação ao indeferimento do pedido de antecipação da tutela. Acolhimento. Plausibilidade do direito invocado. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados em cognição sumária. Inteligência do art. 300 do CPC. Publicação de vídeo no YouTube imputando a prática de crime à autora. Determinação de exclusão do vídeo, no prazo de 24 horas, e abstenção de publicação dele (vídeo) em outras plataformas ou redes sociais, sob pena de multa diária de R\$ 500,00, limitada a R\$ 10.000,00. Precedente desta Corte. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2228030-90.2024.8.26.0000](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 11/02/25).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. "TIME SHARING". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ. - Irresignação da ré com relação à sentença que julgou a ação procedente. Não acolhimento. Relação de Consumo. Cláusula de eleição de foro estrangeiro que não pode prevalecer. Inteligência do artigo

22, inciso II, do Código de Processo Civil e, também, do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade passiva da ré evidenciada. Ausência de cumprimento das obrigações contratuais por parte das contratantes. Desfazimento da avença e restituição dos valores pagos. Responsabilidade que deve ser estendida à ré. Responsabilidade objetiva e solidária, haja vista que está inequivocamente inserida na cadeia de consumo de serviços. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1001133-37.2021.8.26.0095](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 25/02/25).

“RESPONSABILIDADE CIVIL X CRIMINAL. AUTONOMIA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. Hipótese em que, certa a colisão traseira, dispensável se mostra o sobrestamento do feito, não impositivo tão-só porque pendente de análise a culpa pelo sinistro. Somente nos casos em que possa ser comprovada, na esfera criminal, a inexistência de materialidade ou da autoria do crime, a tornar impossível a pretensão ressarcitória cível, será obrigatória a paralização da ação civil. Diretriz do STJ. Art. 935 do CC. Interessa é que o exame da culpa no cível, naturalmente mais flexível do que na esfera penal, aqui, não torna impossível a responsabilização autônoma ora pretendida, forte nas balizas aquilianas extracontratuais. Preliminar afastada. PROCESSUAL CIVIL. Falta de interesse de agir e cerceamento de defesa que não se verificam na espécie. Magistrado que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Hipótese em que as balizas materiais coligidas dispensavam o prolongamento da instrução, inútil a prova oral diante da tergiversação da defesa. Perícia já realizada na fase policial. Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo. Art. 5º, LXXVIII, da CF. Julgamento antecipado que, nessas circunstâncias, é dever do Juiz, não mera faculdade. Preliminares afastadas. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Tese de não ser o condutor o titular do domínio registral no órgão de trânsito. Irrelevância. Responsabilidade pelo fato da coisa. Teoria da guarda. O proprietário que cede a posse de veículo automotor responde direta, objetiva e solidariamente pelos danos culposamente causados pelos condutores a terceiros. Diretriz do STJ e desta Câmara. Irretorquível legitimidade passiva da ré, confessa proprietária do carro causador do acidente. Preliminar afastada. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. Hipótese em que o veículo da ré colidiu na traseira de carro em movimento, arremessando-o contra outro automóvel. Distância segura não observada. Ultrapassagem. Arts. 29, X, "c", e 34 do CTB. A "estória", nitidamente enfraquecida, de estarem os dois veículos atingidos parados na faixa central de rodovia só veio com a contestação. Presunção de culpa não elidida. Vítimas fatais, dentre elas três familiares do polo ativo (pais e irmãs). Dano moral *in re ipsa* caracterizado. Indenização de R\$ 200.000,00 para cada autor, que demandam com base em direito próprio. Razoabilidade. Orientação do STJ para casos de morte. Precedentes desta Câmara. Responsabilidade extracontratual. Juros de mora x termo inicial. Matéria de ordem pública. Acertamento. Diretriz do STJ, Súm. 54 inclusive. Impositivo desconto de eventual DPVAT recebido, como resguardado na r. sentença. Súm. 246 do STJ. Problemática a ser perquirida na fase de cumprimento. Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível nº [1008882-46.2018.8.26.0278](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 25/02/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO POR TEMPORADA VIA PLATAFORMAS DIGITAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. LFDC Holding Ltda interpôs apelação contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de não fazer c/c tutela de urgência, na qual buscava autorização para realizar locações por temporada através de plataformas digitais, como Airbnb, em condomínio com destinação estritamente residencial. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão

consiste em determinar se a locação por temporada via plataformas digitais, caracterizada por alta rotatividade, desvirtua a finalidade residencial do imóvel, conforme convenção condominial. III. Razões de Decidir 3. A sentença de primeiro grau foi mantida, pois a locação por temporada via plataformas digitais, dada a alta rotatividade, configura hospedagem e não atende à destinação residencial prevista na convenção condominial. 4. A convenção condominial e o regimento interno estabelecem o uso estritamente residencial das unidades, o que justifica a proibição de locações que desvirtuem essa finalidade. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A locação por temporada via plataformas digitais, com alta rotatividade, caracteriza hospedagem e desvirtua a finalidade residencial do imóvel. 2. A convenção condominial que estabelece uso estritamente residencial deve ser respeitada". Legislação e Jurisprudência Citadas: . Legislação: . Código Civil, arts. 1.228, 1.335, 1.336, IV; Lei 8.245/91, art. 48. . Jurisprudência: . STJ, AgInt no AREsp 1.075.290/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15.03.2018; . STJ, REsp 1.819.075/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.04.2021; . TJSP, Apelação Cível 1000050-43.2023.8.26.0603, Rel. Rodrigues Torres, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024. . TJSP, Apelação Cível 1011164-64.2023.8.26.0704, Rel. Luis Roberto Reuter Torro, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024. . TJSP, Apelação Cível 1102949-79.2023.8.26.0002, Rel. Rodolfo Cesar Milano, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024. . TJSP, Apelação Cível 1089526-54.2020.8.26.0100, Rel. José Augusto Genofre Martins, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2024." (Apelação Cível nº [1009021-71.2023.8.26.0003](#), Rel. Rodrigues Torres, j. 25/02/25).

"APELAÇÃO - Ação de cobrança de indenização securitária - Seguro de vida em grupo, com cobertura para diagnóstico de câncer, desde que metastático - Sentença de procedência - Inconformismo da seguradora - Não acolhimento - Prova pericial esclarecendo que o diagnóstico do autor é de câncer - Risco contratado, a pouco importar a existência de metástase - Exigência abusiva, de difícil compreensão ao consumidor ordinário, e que o coloca em situação de desvantagem exagerada, frustrando a finalidade da contratação - Afastamento - Cláusula mitigada - Exegese do art. 51, IV e §1º, II e III, do CDC - Indenização devida - Precedentes – Sentença de procedência mantida. Correção monetária a partir da contratação - Súmula 632 do STJ - Juros legais a contar da indevida negativa administrativa - Acertamento de ofício - Matéria de ordem pública - Precedente do STJ. RECURSO DESPROVIDO, com acertamento, de ofício, do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora." (Apelação Cível nº [1001387-44.2021.8.26.0019](#), Rel. Michel Chakur Farah, j. 28/02/25).

29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"RESPONSABILIDADE CIVIL - Plataforma eletrônica de venda de mercadorias - Venda de aparelho de televisão - Entrega da mercadoria - Pagamento não recebido - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela vendedora - Sentença de improcedência - Apelo do autora - Negociação sem a participação da ré e fora do ambiente virtual da plataforma eletrônica - Consumação da venda por meio de contato direto entre a autora e o comprador - Impossibilidade de responsabilização da gestora da plataforma eletrônica - Artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor - Indenizações inexigíveis - Sentença mantida - Apelação desprovida." (Apelação Cível nº [1129263-59.2023.8.26.0100](#), Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 27/02/25).

"Apelação – Prestação de serviços – Redes sociais (Facebook) – Invasão de perfil de usuário e aplicação de golpes na rede de contatos – Ação de indenização por danos morais c.c. tutela de

urgência – Sentença de procedência – Apelo do réu – CDC e inversão do ônus da prova – Aplicabilidade – Danos morais – Configurados. Com efeito, o autor é usuário dos serviços prestados pelo réu; ou seja, consumidor, nos exatos termos do art. 2º, da aludida Lei nº. 8.078/90. Aliás, convém observar que o art. 7º do Marco Civil de Internet (Lei Federal nº. 12.965/2014), estabelece expressamente a incidência do CDC para casos da espécie. Outrossim, de rigor a inversão do ônus da prova em favor do consumidor dada sua hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações. Não ficou demonstrada, pese a insistência do apelante, a ausência de cautela ou não atendimento das políticas de segurança por parte do apelado no que tange ao armazenamento de sua senha ou mesmo acesso de sua rede social descrita nos autos. De fato, invertido o ônus da prova, o apelante não logrou demonstrar que o apelado tenha disponibilizado sua conta ou senha a terceiros, de modo a configurar sua concorrência para a fraude perpetrada. A situação retratada nos autos deixa claro que o acesso às plataformas de redes sociais, se não decorreu exclusivamente, foi potencialmente facilitado pela falta de controle e segurança da própria ré, ora apelante, que possibilitou o acesso aos fraudadores. Assim, forçoso o reconhecimento de que foi a conduta da apelante que propiciou o resultado danoso suportado pelo autor, qual seja, a invasão da conta e aplicação de golpes em terceiros, mediante utilização do perfil do autor. Logo, inegável o serviço defeituoso prestado pela plataforma de serviços suplicada, ora apelante, autorizando, assim, o reconhecimento de sua responsabilidade objetiva, ex vi do que dispõem os arts. 6º, inc. VI e 14, ambos do CDC. Não há que se cogitar de exclusão da responsabilidade prevista no § 3º do art. 14, do CDC. Com efeito, a empresa ora apelante, como prestadora de serviços, deve arcar com os riscos inerentes a sua atividade. Realmente, a situação relatada nos autos (invasão/acesso indevido de conta de rede social para aplicação de golpes) tem relação direta com a atividade exercida. É o denominado "fortuito interno". – Indenização – Redução – Necessidade – Montante indenizatório fixado em Primeiro Grau de Jurisdição que não atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000089-17.2024.8.26.0664](#), Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 28/02/25).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação indenizatória de danos morais e materiais – Contrato de hospedagem – Responsabilidade do hospedeiro pela bagagem furtada no interior do hotel, quando a hóspede efetuava o checkout e era servida por atendente da recepção a quem pagava a conta – Funcionários do hotel que não perceberam a entrada do autor da subtração ou sua saída com a bagagem da hóspede – Caracterização – O contrato de hospedagem estabelece uma espécie de depósito legal dos bens dos hóspedes recebidos no estabelecimento, estando incluída a remuneração do depósito no preço da hospedagem, motivo pelo qual há o dever de assegurar que esses bens não sejam perdidos ou furtados, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor – Ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro – Danos materiais existentes – Danos morais – Configuração – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1019428-15.2018.8.26.0003](#), Rel. Monte Serrat, j. 28/02/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. I. Caso em Exame Mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de restituição de plataforma hidráulica e baú pertencentes à impetrante, apreendidos juntamente com o veículo dado em garantia objeto da inicial, porque a ordem de busca e apreensão foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Petrolina/PB, entendendo que os referidos pedidos devem ser formulados nos próprios autos em que determinada a busca e apreensão do bem. A impetrante alega apreensão indevida de bens não sujeitos à alienação fiduciária e omissão na apreciação de pedidos de restituição. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisão judicial passível de recurso. III. Razões de Decidir 3. O mandado de segurança não é substitutivo de recurso próprio, conforme artigo 5º da Lei 12.016/09 e jurisprudência consolidada. 4. A impetração de segurança é cabível apenas em casos de decisão judicial manifestamente ilegal ou abusiva, o que não se verifica no presente caso. IV. Dispositivo e Tese 5. Petição inicial indeferida por inadequação da via eleita, denegando-se a segurança. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 2. A impetração é cabível apenas em casos de ilegalidade ou abuso de poder evidente. Legislação Citada: Lei 12.016/09, art. 5º. CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência Citada: STF, Súmula nº 267. STJ, AgInt no RMS nº 60.419/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. em 21/10/2019.” (Mandado de Segurança Cível nº [2021384-14.2025.8.26.0000](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 10/02/25).

“BEM MÓVEL – VÍCIO – APARELHO CELULAR – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PROBLEMAS COM O PRODUTO EM POUCO MAIS DE UM MÊS DE USO – NEGATIVA DE REPARO/SUBSTITUIÇÃO DO BEM PELA FABRICANTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU – DANO MORAL AFASTADO – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PERTINÊNCIA – DESVIO PRODUTIVO – COMPENSAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A autora foi obrigada a ingressar com demanda perante o Poder Judiciário a fim de ver seu direito garantido, fato este que evidencia a perda de tempo útil na solução da questão, o que doutrinariamente se denomina de "desvio produtivo". Pertinente o pedido de indenização por danos morais. Já a quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. Indenização a título de danos morais fixada no valor de R\$ 5.000,00.” (Apelação Cível nº [1145343-98.2023.8.26.0100](#), Rel. Paulo Ayrosa, j. 10/02/25).

“PROCESSUAL CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do CPC (art. 130 e 131 do antigo CPC). No caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da parte (apelante) não pode ser confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa. Assim, presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de rigor o julgamento antecipado da lide, não constituindo este fato a nulidade de cerceamento de defesa. **COMPRA E VENDA – AÇÃO DE**

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ANIMAL DE ESTIMAÇÃO (CÃO DA RAÇA MALTEZ) – ÓBITO DO ANIMAL POUCOS DIAS APÓS A COMPRA – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE NECROPSIA – AUSÊNCIA DE PROVA PELA RÉ QUANTO EVENTUAL EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Vindo o animal, adquirido pelo autor junto à ré, a óbito apenas quatro dias após a compra, sendo constatado em necrópsia a preexistência de parvovirose, restando estabelecida relação de causalidade, impõe-se a responsabilização da ré pelo evento; II – Ausente prova de que o autor tenha suportado dano imaterial, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido compensatório a este título.” (Apelação Cível nº [1015340-84.2024.8.26.0564](#), Rel. Paulo Ayrosa, j. 10/02/25).

“GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MERCADO DE CRIPTOMOEDAS. PLATAFORMA FINANCEIRA. RECONHECIMENTO DA REVELIA QUE PREVALECE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA APELAÇÃO PARA RESCINDIR OU ANULAR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA DEMANDADA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. ORDEM JUDICIAL QUE BLOQUEOU ATIVIDADES DA RÉ NÃO CONSTITUI EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. NECESSIDADE TAMBÉM DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÕES. 1. A ausência de apresentação tempestiva da contestação conduz à decretação da revelia, ensejando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. 2. Não há vício processual a reconhecer, no tocante ao reconhecimento da revelia em julgamento de agravo de instrumento, pois houve simplesmente a postergação do contraditório, sem qualquer prejuízo à defesa. E os fundamentos do julgado são inteiramente ratificados, diante da constatação da validade da citação feita, de modo que inegavelmente restou caracterizada a revelia. 3. O risco inerente ao mercado de criptomoedas limita-se à baixa lucratividade ou à perda de capital por flutuações do mercado, não abrangendo a impossibilidade de resgate decorrente de bloqueio judicial, notadamente quando este decorre de investigação criminal acerca de supostas fraudes financeiras praticadas pelos réus. Tal situação decorre de falha ou má-fé da gestão empresarial e não pode ser transferida ao investidor. 4. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos. 5. Considerando os termos do artigo 85, § 11, do CPC, diante do resultado deste julgamento e levando em conta a atuação acrescida, impõe-se elevar o valor dos honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor da condenação.” (Apelação Cível nº [1043679-30.2023.8.26.0001](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 25/02/25).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Ação indenizatória. Aquisição de refrigerador entregue com avarias. Pleito de substituição do produto e indenização por danos morais. Sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a aplicabilidade da responsabilidade solidária entre os fornecedores e (ii) a possibilidade de troca imediata do produto essencial sem aguardar o prazo de conserto previsto no CDC. III. Razões de Decidir 3. Aplicação da responsabilidade solidária entre os fornecedores conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. 4. O refrigerador é considerado produto

essencial, permitindo a troca imediata conforme §3º do art. 18 do CDC, mesmo sem aguardar o prazo de conserto. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido. As requeridas devem substituir o produto por um novo, com devolução do produto avariado pela autora. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária entre fornecedores permite ao consumidor exigir a troca imediata de produto essencial. 2. Danos morais não configurados por ausência de sofrimento significativo. Legislação Citada: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18, §1º e §3º, 25, § 1º. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1051486-93.2021.8.26.0576, Rel. Walter Exner, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2023. TJSP, Apelação Cível 0013047-54.2009.8.26.0510, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, 27ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 08/05/2017.” (Apelação Cível nº [1009732-18.2022.8.26.0066](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 25/02/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE ARQUITETURA E EMPREITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Alegação dos autores ÉRIKA E MIGUEL CARDOSO de que contrataram os serviços de arquitetura prestados por ERIKA CARVALHO com previsão de início em agosto de 2020, para elaboração de todo o projeto arquitetônico interno e externo, plantas e registros nos órgãos competentes, no imóvel de propriedade deles. Para viabilizar a obra, contrataram o empreiteiro ROGÉRIO, indicado pela arquiteta. Em razão da constatação de diversos vícios na execução da obra, que culminaram em danos no seu imóvel e no de seus vizinhos, ajuizaram demanda postulando indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente em relação à corré ERIKA, arquiteta, e improcedente em relação ao corréu ROGÉRIO, empreiteiro. Inconformismo da corré ERIKA e dos autores. **JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.** Não conhecimento do apelo ajuizado pelos autores, cujo preparo não fora recolhido após o indeferimento da gratuidade de justiça e regular intimação para pagamento. Inteligência do art. 1.007, §2º, do CPC/15. Recurso não conhecido. **INCONFORMISMO DA ARQUITETA ERIKA. RESPONSABILIDADE CIVIL.** A ré afirma ter sido contratada apenas para elaboração do projeto de arquitetura e acompanhamento da obra. A prova dos autos indica, todavia, que, sendo a corré a responsável técnica pelo projeto e pela supervisão das obras, possuía a incumbência de orientar os profissionais executantes dos serviços na obra, no que tange à colocação das tubulações, eletrodutos, localização dos pontos de utilização, bem como do posicionamento dos elementos estruturais e suas respectivas dimensões. Perícia judicial que identificou inúmeras irregularidades construtivas. Serviços de elaboração de projeto arquitetônico e fiscalização da obra que não foram adequadamente prestados pela corré. Dever de indenização aos autores pelos prejuízos. **QUANTUM INDENIZATÓRIO.** Devolução dos valores pagos à corré pelos serviços de arquitetura que se impõe, em virtude da falha na prestação do serviço. Irregularidades construtivas constatadas na perícia que deverão ser refeitas. Ausência de apresentação de orçamento para o refazimento do serviço. Valor fixado pelo I. Magistrado a quo por estimativa. Sentença mantida. **SUCUMBÊNCIA.** Majoração da verba honorária sucumbencial, segundo as disposições do art. 85, § 11, do CPC/15. **RECURSO DA RÉ ERIKA NÃO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES MIGUEL E ERIKA NÃO CONHECIDO.**” (Apelação Cível nº [1006542-42.2021.8.26.0564](#), Rel. Rosângela Telles, j. 25/02/25).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS – Autor que celebrou contrato de investimento em bitcoins com uma das rés, sendo-lhe assegurado o

pagamento de 31% de juros – Esquema de pirâmide financeira envolvendo diversas pessoas físicas e jurídicas, que agiram em conluio – Sentença acolhendo do pedido para condenar todos os réus na devolução do valor investido – Inexistência de cerceamento de defesa – Questão que já havia sido decidida anteriormente, em julgamento de agravo de instrumento – Legitimidade ativa – Contrato firmado pelo autor, pouco importando que o depósito tenha sido feito por sua mulher – Demais argumentos dos apelantes, dois dos réus, que tentam justificar diversos negócios que eles fizeram com os investidores – Conjunto probatório que demonstra que os apelantes agiram na qualidade de facilitadores da fraude, recebendo veículos de luxo dos primitivos negociadores e revendendo-os por valores abaixo do mercado – Existência de procuração de uma das sociedades envolvidas, outorgando poderes a um dos apelantes para alienar seus automóveis – Apelantes que também receberam imóveis da principal empresa envolvida, sem a correspondente contraprestação pecuniária – Ocultação de patrimônio dos primitivos fraudadores – Fotografia acostada aos autos em que se vê um dos apelantes e o fraudador principal, ao lado um do outro, ambos com camiseta com o logotipo da empresa fraudadora – Fatos que não podem ser vistos isoladamente e que, em conjunto, permitem concluir pela responsabilidade de todos os réus – Relação entre o autor e a empresa investidora que é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor – Cadeia de produção – Responsabilidade dos apelantes pelo prejuízo do autor – Existência de inúmeras ações análogas à presente, em que já se evidenciou a responsabilidade dos mesmos apelantes, a suposta empresa revendedora de veículos e seu sócio – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1005560-33.2018.8.26.0176](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 20/02/25).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA DIGITAL PARA SERVIÇO DE ENCOMENDA E ENTREGA DE ALIMENTOS E OUTROS BENS - RAPPI – AUTOR ENTREGADOR AUTÔNOMO DESCADASTRADO DO APLICATIVO DA EMPRESA RÉ - DESCREDENCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TERMO DE USO - RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IRREGULARIDADE DO BLOQUEIO DO AUTOR COMO ENTREGADOR DO APLICATIVO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO – CABIMENTO - AUTOR QUE DEIXOU DE AUFERIR RENDIMENTOS COMO ENTREGADOR, EM RAZÃO DO SEU INDEVIDO DESCADASTRAMENTO - LUCROS CESSANTES - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1057913-54.2023.8.26.0506](#), Rel. Andrade Neto, j. 20/02/25).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE CONTA NO INSTAGRAM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que condenou a empresa ré ao restabelecimento do perfil da autora no Instagram, diante da ausência de comprovação de infração aos Termos de Uso da plataforma e da falha na prestação do serviço de suporte técnico para recuperação da conta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em

discussão: (i) verificar se a exclusão do perfil da autora pelo réu foi devidamente fundamentada e compatível com os Termos de Uso da plataforma; (ii) analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço de suporte técnico e sua repercussão na responsabilidade da empresa ré. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação do serviço, salvo prova da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A exclusão do perfil da autora foi realizada sem a devida fundamentação e sem especificação dos conteúdos que supostamente violaram os Termos de Uso da plataforma, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. A empresa ré não comprovou a adoção de medidas adequadas para averiguar as supostas irregularidades cometidas pela autora, limitando-se a alegações genéricas sobre o descumprimento das diretrizes da comunidade. A autora demonstrou ter seguido os procedimentos internos para recuperação da conta, sem obter resposta eficaz do suporte técnico da plataforma, evidenciando falha na prestação do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exclusão de conta em rede social deve ser precedida de justificativa clara e objetiva, assegurando ao usuário o exercício do contraditório e da ampla defesa. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC. A ausência de suporte técnico adequado para recuperação de conta de usuário, aliada à falta de resposta eficaz, configura falha na prestação do serviço e enseja a obrigação de restabelecimento da conta. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.” (Apelação Cível nº [1136122-57.2024.8.26.0100](#), Rel. Carmen Lúcia da Silva, j. 26/02/25).

“Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Motorista de aplicativo descredenciado da plataforma da ré. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Afastada a preliminar arguida em contrarrazões, de afronta ao princípio da dialeticidade. Mérito. Prova robusta de inúmeros relatos de usuários acerca de comportamento inadequado por parte do motorista. Atitudes ofensivas. Relatos de embriaguez, falta de profissionalismo, imprudência na condução do veículo e outras posturas inapropriadas. Descumprimento dos termos de uso. Impossibilidade de se obrigar a ré a tolerar posturas de tal natureza. Exercício regular de direito. Liberdade contratual. Art. 421 do CC. Possibilidade de suspensão do perfil do motorista sem prévia notificação, desde que lhe seja garantido o direito de se manifestar. Precedente do C. STJ no Informativo nº 817. Plataforma que notificou o motorista por diversas vezes acerca das denúncias, possibilitando ao motorista a apresentação de defesa. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1021469-97.2024.8.26.0405](#), Rel. Ana Lúcia Romanhole Martucci, j. 28/02/25).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e estéticos decorrente da falha na prestação e fornecimento de serviço. Acidente em estabelecimento comercial (supermercado). Autora que sofreu lesões no pé esquerdo decorrente de esmagamento por empilhadeira. Insurgência em face da r. sentença de improcedência. Pretensão de reforma do julgado, para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos. Irresignação que não prospera. Interpretada e valorada a prova dos autos, inexorável concluir pelo acerto da solução

apresentada à lide pelo juízo a quo. Ré que logrou elidir, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos do direito invocado pela autora. Vídeo contendo registros do momento do acidente que lesionou o pé da requerente, que demonstra, de forma clara e inquestionável, que o corredor no qual o funcionário do supermercado estava manobrando a empilhadeira se encontrava devidamente isolado por intermédio de cordão de segurança; e que este somente fora retirado, por outra funcionária do estabelecimento, para que a empilhadeira pudesse se deslocar, ocasião em que a consumidora, ora apelante, sem esperar que a manobra fosse concluída pelo condutor da empilhadeira, tentou adentrar no corredor passando pelo pequeno vão existente entre o pallet ali existente e a máquina que ainda estava em movimento. Hipótese de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do disposto no art. 12, § 3º, inciso III e art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Excludente de responsabilidade da ré caracterizada. Inexistente ato ilícito praticado pela ré, via reflexa, não há que se falar na condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos. Improcedência dos pleitos formulados na exordial que era mesmo de rigor. Sentença mantida. Julgado monocrático de primeiro grau bem fundamentado, que adequadamente sopesou as teses jurídicas apresentadas pelas partes e bem valorou os elementos cognitivos reunidos nos autos, rechaçando os pontos apresentados em preliminar e, no mérito, enfrentando, de forma clara e precisa, a quaestio iuris submetida ao crivo do Poder Judiciário, apresentando adequada solução à crise de direito material discutida na lide. Razões recursais que, em essência, se limitam a reproduzir argumentos já exaustivamente utilizados pelo réu-apelante no curso de todo o processo. Sentença integralmente ratificada em grau de recurso, à luz do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. **Recurso não provido.**” (Apelação Cível nº [1008294-13.2024.8.26.0348](#), Rel. Issa Ahmed, j. 18/02/25).

“Compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Inexiste irregularidade ou nulidade pela não realização da audiência de conciliação. Entendimento consolidado do E. STJ e desta E. Corte. Veículo adquirido com vícios ocultos. Tratando-se de relação de consumo e tendo a inversão do ônus da prova sido decretada, por decisão irrecorrida, quando do saneamento do processo, a requerida estava ciente de que a ela incumbia comprovar a inexistência do defeito do produto ou o mau uso do bem. Contudo, deixou de viabilizar a prova pericial, por resistir ao pagamento dos honorários do experto, mesmo após sua redução, dando causa à preclusão. A responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 12 do CDC), outrossim, lhe impunha demonstrar a inexistência dos defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu. Dano moral caracterizado, tanto pela privação de uso do bem, quanto pelas frustradas tentativas do requerente de resolver o problema na via administrativa. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. A indenização fixada em R\$ 7.000,00 mostra-se compatível com as circunstâncias do caso e com as finalidades da condenação, sem impor gravame excessivo ao agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1006127-58.2023.8.26.0477](#), Rel. Gomes Varjão, j. 24/02/25).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Consumidor e processual. Contrato de cessão de direito de uso em sistema de tempo compartilhado em meios de hospedagem. Ação de rescisão de contrato cumulada com restituição

de valores. Pretensão à reforma parcial manifestada pelos autores. Reconhecimento da responsabilidade solidária da corré Novotel Itu Golf & Resort. Parceira de negócios no contrato celebrado entre as partes. Dever de informação. Abusividade demonstrada. Elementos dos autos que corroboram a pretensão dos autores à restituição integral dos valores pagos. Precedentes desta C. Corte. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1124014-30.2023.8.26.0100](#), Rel. Mourão Neto, j. 10/02/25).

“Apelação cível. Prestação de serviços. Bloqueio de acesso do entregador à plataforma (Ifood). Alegada violação aos termos de uso. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Cabimento parcial. Lucros cessantes não demonstrados. Ausente prova dos ganhos mensais habituais alegados pelo autor. Danos morais. Configuração. Inviabilidade de acesso que perdura desde dezembro de 2023. Comprometimento da fonte de renda, com inegável prejuízo à organização financeira. Montante de R\$ 8.000,00. Valor adequado às peculiaridades do caso concreto e à dupla função do instituto. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1027123-37.2024.8.26.0576](#), Rel. Marrone Sampaio, j. 17/02/25).

“Consumidor e processual. Ação civil coletiva julgada parcialmente procedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pelas rés. Veículos de consumidores submersos no alagamento que atingiu o estacionamento do "Central Plaza Shopping Center" em março de 2019. Pretensão à anulação da sentença que não comporta guarida. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como estabelece o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ausência de violação ao princípio da adstrição. Sentença que conferiu menos (divulgação da sentença nos sítios eletrônicos de cada ré) do que postulado na petição inicial (divulgação em jornais de grande circulação). Levando-se em conta o número de consumidores que tiveram seus veículos atingidos pela inundação no estacionamento do "Central Plaza Shopping Center" e a extensão dos danos, o valor atribuído à causa se mostra proporcional. Interesse de agir e legitimidade ativa presentes, nos termos da lei 7.347/1985, artigos 1º, II e 5º, V e dos artigos 81, parágrafo único, inciso III e artigo 82, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de dúvida da homogeneidade dos interesses tutelados. Previsibilidade do fato e preexistência de evento idêntico no mesmo local que afastam a excludente de responsabilidade (força maior). Falha na prestação dos serviços demonstrada. Eventual responsabilidade do Município por má prestação do serviço público não afasta a responsabilidade que decorre do risco da atividade exercida. Responsabilidade da ré "Cinemark" que decorre do sistema de responsabilização previsto no Código de Defesa do Consumidor, notadamente do que dispõem seus artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34. Situação que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, gerando, sim, dano moral. Indenização mantida em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por consumidor. Divulgação da sentença nos sítios eletrônicos das rés necessária para o conhecimento dos consumidores lesados. RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1090929-92.2019.8.26.0100](#), Rel. Mourão Neto, j. 17/02/25).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Fato do produto. Colocação de aplique capilar (mega hair). Queda de cabelo em decorrência do serviço prestado e mal sucedido. Inversão "ope legis" do ônus da prova. Inteligência do artigo 12, § 3º, inciso II, do CDC. Presunção não infirmada no caso concreto. Culpa exclusiva da consumidora e inexistência de defeito não demonstradas. Danos morais reconhecidos

na origem. Indenização bem arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1033990-93.2022.8.26.0001](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 27/02/25).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Entregas e coletas ('delivery'). Mottu. Acesso à plataforma bloqueado/cancelado por suspeita de fraude. Relação civil. Liberdade de contratar. Exercício regular de direito. Contraditório suficientemente observado. Conduta lícita. Inteligência do art. 188, I, do CC. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1014372-64.2024.8.26.0011](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 28/02/25).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação cominatória, cumulada com reparação de danos. Alegação de comercialização indevida de dados pessoais em plataforma digital da Ré, sem prévia comunicação e autorização. Serviço que compila informações pessoais públicas e obtidas por meio lícito, voltada à avaliação do risco de crédito. Disposições contidas na Lei Geral de Proteção de Dados e Lei do Cadastro Positivo que dispensam a comunicação do consumidor. Inexistência de ilegalidade, tampouco de abuso de direito. Dados pessoais não sensíveis não abarcados pela confidencialidade. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000665-22.2024.8.26.0466](#), Rel. Pedro Baccarat, j. 10/02/25).

“Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Restituição de valores c.c. indenização por danos morais. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Pagamento equivocado decorrente de cobrança indevida pela ré. Resistência injustificada na devolução dos valores. Carta escrita à mão protocolada junto à fornecedora. Alegação genérica de inexistência de "todos os documentos necessários" sem especificar quais seriam estes. Danos morais configurados no caso em tela. Descaso na solução do problema na esfera administrativa caracterizador da teoria do desvio produtivo. Quantum indenizatório mantido, pois suficiente para assegurar justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1001125-12.2024.8.26.0562](#), Rel. Walter Exner, j. 27/02/25).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“TUTELA PROVISÓRIA - Decisão que determinou à plataforma de marketplace a remoção de anúncios que utilizavam marca da agravada, bem como o fornecimento de dados para identificação e inclusão dos anunciantes no polo passivo da demanda – Inconformismo manifestado – Descabimento - Fortes indícios de contrafação verificados - Irrelevância da marca estar ainda pendente de registro definitivo no INPI - Direito do depositante de zelar pela integridade material e reputação da marca, nos termos do art. 130, III da Lei 9.279/96 - Plataforma que tem o dever de implementar medidas para coibir a comercialização de produtos contrafeitos em seu ambiente virtual - Multa cominatória bem fixada – Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2342673-61.2024.8.26.0000](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 12/02/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA CONTRAFAÇÃO. TUTELA CAUTELAR. Decisão que deferiu depósito judicial de parcelas de pagamento de contrato das partes, bem como para suspender o cumprimento de dações em pagamento. Irresignação de um dos réus. Tutela de urgência cautelar requerida pela autora (arts. 300 e 301, CPC). Dúvida sobre violação de propriedade industrial da agravada, por possível contrafação perpetrada pelos réus, com auxílio do agravante. Probabilidade de indenização por contrafação (arts. 208 e 210, LPI). Cabimento da tutela de urgência. Tutela cautelar que deve se restringir a resguardar os direitos da parte, da futura indenização pretendida. Suspensão de pagamentos mensais de quantia que se mostra excessiva. Suspensão somente de prestações futuras de dano em pagamento, suficientes para garantir possível indenização perseguida pela agravada. Levantamento pelo agravante de depósitos judiciais feitos pela agravada. Manutenção de obrigação da agravada de realizar pagamentos mensais diretamente ao agravante. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2300426-65.2024.8.26.0000](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/25).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. Caso em Exame Ação anulatória de sentença arbitral que condenou os autores ao pagamento de R\$ 9.934.068,06. Alegação de nulidade da sentença arbitral por violação do dever de revelação da árbitra. Sentença de parcial procedência do pedido anulatório. Inconformismo dos autores. Inconformismo da ré. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em (i) se a árbitra deveria ter revelado sua atuação conjunta com o advogado da ré em outro tribunal arbitral, (ii) se a não revelação desse fato comprometeu sua imparcialidade e independência, e (iii) as consequências da não revelação. III. Razões de decidir Recurso dos autores deserto. Em relação ao recurso da ré, a não revelação da atuação conjunta da árbitra com o advogado da ré comprometeu a imparcialidade e independência, violando o dever de revelação. A sentença arbitral final foi proferida por quem não podia ser árbitro, devido à suspeição gerada pela relação não revelada. Sentença de parcial procedência mantida. Honorários recursais arbitrados. IV. Dispositivo e tese Recurso dos autores não conhecido. Recurso da ré desprovido. Tese de julgamento: 1. A não revelação de fato relevante compromete a imparcialidade e independência do árbitro. 2. A anulação

da sentença arbitral é justificada pela violação do dever de revelação. Legislação Citada: Lei n. 9.307/96, art. 13, § 6º, art. 14, art. 32; CPC, art. 145, art. 355, I, art. 85, § 2º. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível nº 1116375-63.2020.8.26.0100, 2ª CRDE, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 01/08/2023. TJSP, Apelação Cível nº 1093678-77.2022.8.26.0100, 2ª CRDE, Rel. Des. Grava Brazil, j. 24/09/2024.” (Apelação Cível nº [1041737-25.2021.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 10/12/24).